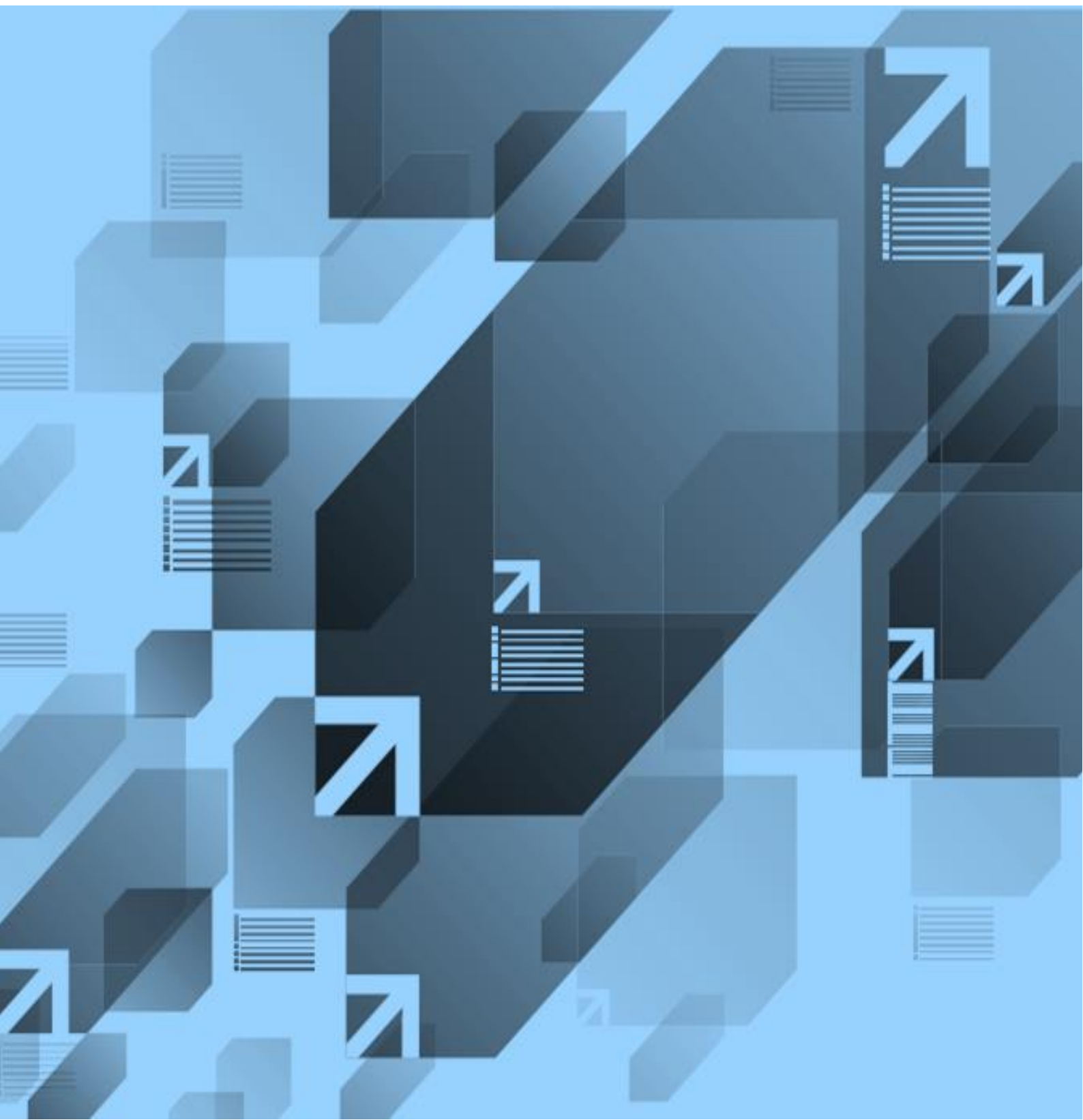


Banque Africaine de Développement

Manuel des opérations

Partie B, Volume 3 : Rôles & responsabilités
de l’Emprunteur & de la Banque

Novembre 2018





GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

Département des services fiduciaires & Inspection (SNFI)
Banque Africaine de Développement (www.afdb.org)
Siège – Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire

Note aux utilisateurs

Structure

1. Cet OPM (Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque) est présenté en deux parties. La Partie A est structurée en trois volumes, avec le Volume 1 contenant les principaux aspects généraux. Il s'agit notamment de la gouvernance dans la passation des marchés, des évaluations, de la gestion de marchés de projets et du cycle de projets, des méthodes et procédures de passation des marchés de biens, de travaux et de services autres que de consultants, ainsi que les processus pour l'acquisition de services de consultants. La Partie A se termine par une brève discussion de la gestion de contrat.



Partie A-Volume 1- Considérations générales



Partie A-Volume 2- Passation des marchés spécialisés



Partie A-Volume 3-Annexes



Partie B-Rôle & Responsabilités de la Banque et de l'Emprunteur

2. Le Volume 2 de la Partie A couvre la passation des marchés spécialisés dont celle au titre d'Opérations d'appui programmatique (OAP), celle dans le cadre de prêts financés et garantis par la Banque, celle dans le cadre de prêts accordés à des intermédiaires financiers, celle dans l'assistance aux situations d'urgence et de catastrophes, celle dans des situations fragiles et de conflit ; la passation de marché de produits de base, le recours à des agents de passation des marchés, des maitres d'œuvre et des agents d'inspection, la passation des marchés auprès d'organismes des Nations Unies, celle de pièces détachées, celle sous financement de fonds pétroliers, celle faisant appel à la participation communautaire, celle de technologies de l'information, de manuels scolaires, et enfin celle de médicaments, et de pesticides et insecticides.
3. Le Volume 3 de la Partie A contient des annexes, des formats, des exemples de plans et des listes de contrôle à l'appui des Volumes 1 et 2.
4. La Partie B de l'OPM explique les rôles et responsabilités de la Banque et des Emprunteurs et offre des orientations détaillées au personnel chargé de la passation des marchés sur l'exécution de la fonction de passation des marchés en termes de contrôle et de surveillance des activités de l'Emprunteur dans l'utilisation des fonds en prêts et dons.

5. L'OPM est un document dynamique conçu pour s'adapter aux changements dans le cadre des opérations de la Banque, au fur et à mesure que l'environnement commercial et les conditions applicables aux prêts évoluent, que de nouvelles politiques, procédures, et pratiques commerciales sont approuvées et adoptées par la Banque. En conséquence, l'OPM peut être modifié à tout moment en (i) ajoutant de nouvelles sections ; (ii) en actualisant des sections pour tenir compte de nouvelles politiques et procédures approuvées par le Conseil ; et (iii) en reformulant certaines sections par souci d'intégration et de simplification.

Comment naviguer?

6. Tout le personnel, de la Banque ou de l'Emprunteur, qui utilise l'OPM doit d'abord avoir une bonne connaissance des dispositions figurant dans la [Politique](#) et la [Méthodologie](#) en matière de passation de marchés basées sur les principes. La raison en est que l'OPM contient essentiellement les détails des méthodes et procédures à suivre par l'Emprunteur et la Banque pour la mise en œuvre de la Politique et de la Méthodologie.
7. Il est conseillé au personnel, indépendamment de son intérêt pour une étape spécifique du cycle du projet, d'avoir une bonne connaissance des conditions générales de la Banque en matière d'éligibilité, de conflit d'intérêt, de pratiques interdites (comme la fraude et la corruption), de sanctions, de passation de marché non conforme, de co-financement et de la planification de la passation des marchés. Celles-ci sont détaillées dans la Partie A de l'OPM, Volume 1 Chapitre A, qui fournit le contexte et le point de départ de toute utilisation substantielle du Manuel.
8. Plus particulièrement, les détails des évaluations axées sur le risque, essentielles à l'engagement de la Banque avec les Emprunteurs, sont présentés dans la Partie A Volume 1 Chapitre B de l'OPM à laquelle les membres du personnel chargés spécifiquement d'entreprendre l'évaluation de risque, sont référés. La Partie A Volume 1 Chapitre C de l'OPM introduit la gestion de la passation de marché de projet et le cycle de projet. Elle fait une présentation détaillée des étapes clés lors de l'identification, du traitement et de la mise en œuvre du projet et elle constitue un impératif pour le personnel qui exécute toute partie donnée du cycle du projet. Le Chapitre D, qui s'appuie sur le Chapitre C, présente dans le détail les méthodes et procédures de passation des marchés de biens, de travaux, de services autres que de consultants et de services de consultants. Chacun de ces chapitres fournit des explications, des exemples, des formats, des listes de contrôle, le cas échéant, ainsi que des études de cas pour illustrer de façon plus détaillée l'application de la Politique.
9. Il est conseillé aux utilisateurs de l'OPM de consulter les Notes d'orientation et autres formats et listes de contrôle comprenant la Boîte à outils de passation des marchés pour avoir une assistance pratique lors de l'exécution d'opérations spécifiques.

Acronymes, sigles et abréviations

A

AC/CC	Accord-cadre / Contrat-cadre (« FrA » pour le sigle anglais)
AF	Accord de Financement (« FA » pour le sigle anglais)
AGPM	Avis Général de Passation des Marchés (« GPN » pour le sigle anglais)
AMI	Avis à Manifestation d'Intérêt
AOIL	Appel d'Offres International Limité/Restreint (« ILCB » pour le sigle anglais)
AOIO	Appel d'Offres International Ouvert (« OCB » pour le sigle anglais)
AOO	Appel d'Offres Ouvert (« OCBI » pour le sigle anglais)
AON	Appel d'Offres National (« OCBN » pour le sigle anglais)
AOR	Appel d'Offres Restreint (« LCB » pour le sigle anglais)
APF	Accord sur les Principes Fiduciaires / <i>Fiduciary Principles Agreement – FPA</i>
ARM	Accord de Reconnaissance (Confiance) Mutuelle / <i>Mutual Recognition Agreement-MRA</i>
ASPM	Avis Spécifique de Passation de Marché (« SPN » pour le sigle anglais)
ASU	Aide de Secours d'Urgence / <i>Emergency Relief Assistance- ERA</i>
AT	Assistance Technique

B

BAD	Banque Africaine de Développement
(BEPCs)	Procédures et critères d'évaluation des offres / <i>Bid Evaluation Procedures and Criteria</i>
BMD	Banques Multilatérales de Développement
(BER)	Rapport d'évaluation des offres
(BPAR)	Rapport de la Banque pour l'évaluation du système de passation des marchés de l'Emprunteur / <i>Bank Procurement Assessment Report</i>
(BTP)	Proposition technique de données biométriques / <i>Bio-data Technical Proposal</i>

C

(CBIP)	Projet ou Programme d'investissement à caractère communautaire / <i>Community-Based Investment Project or Programme</i>
CCE	Conception-construction -exploitation / <i>Design, Build & Operate - DBO</i>
CCV	Coût du Cycle de Vie (« LCC » pour son sigle en anglais)
(CDD)	Participation communautaire au développement / <i>Community Driven Development</i>
CdI	Conflit d'Intérêt
CGC	Conditions Générales du Contrat
(CICA)	Confédération Internationale des Associations de la Construction
(CIP)	Incoterm multimodal signifiant « Port payé assurance comprise jusqu'à (lieu de destination convenu) / <i>Carriage and Insurance Paid to</i> »
(CPAR)	Rapport Analytique sur le Système Pays de Passation des Marchés
CPC	Conditions Particulières du Contrat
CPE	Construction-Possession-Exploitation / <i>Built, Own, Operate - BOO</i>
CPET	Construction-Possession-Exploitation-Transfert / <i>Built, Own, Operate & Transfer – BOOT</i>
CPT	Construction-Possession-Transfert / <i>Built, Own, Transfer – BOT</i>
CPT	Incoterm multimodal signifiant « Port payé jusqu'à (lieu de destination convenu) » (<i>Carriage Paid To</i>)
CNUDCI	Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International
CRD	Conseil de Règlement des Différends/Litiges
CRPM	Coordinateur Régional de la Passation des Marchés
CSC	Comité de Sélection des Consultants
(CT)	Equipe pays / <i>Country Team</i>
CV	Curriculum Vitae

D

(DAM)	Matrice de délégation des pouvoirs / <i>Delegation of Authority Matrix</i>
DAO	Dossiers d'Appel d'Offres
(DB)	Conception et construction / <i>Design & Build</i>

DC	Demande de Cotations
(DDP)	Incoterm multimodal signifiant « Rendu droits acquittés » / <i>Delivered Duty Paid</i>
DDP	Demande de Propositions
DPAO	Données Particulières de l'Appel d'Offres
DPQ	Dossier de Préqualification (« PQDs » pour le sigle en anglais)
DQE	Détail Quantitatif Estimatif (« BOQ » pour son sigle en anglais)
DRO	Déviations, Réserves et Omissions
DRPM	Documents Référence de Passation des Marchés (« MPD » pour leur sigle en anglais)
DS	Dossiers de sollicitation (« SD » pour leur sigle en anglais)
(DSI)	Conception, fourniture et installation / <i>Design Supply and Install</i>
DSN	Dossiers de sollicitation nationaux (« NSD » pour leur sigle en anglais)
DSP	Document de Stratégie Pays
DTAO	Dossiers Types d'Appel d'Offres
DTAON	Documents Types d'Appels d'Offres Nationaux
DTP	Demandes Types de Propositions

E

(EAPA)	Evaluation de la passation des marchés de l'organe d'exécution / <i>Executing Agency Procurement Assessment</i>
ED	Entente directe (Source unique ou exclusive ou gré à gré)
EIC	Entrepreneurs internationaux européens / <i>European International Contractors</i>
EIP	Entreprise ou institution publique (« SOE » et « GOE » pour les sigles en anglais)
(ENAA)	Association japonaise pour la promotion de l'ingénierie / <i>Engineering Advancement Association of Japan</i>
(EPC)	Ingénierie, acquisition et construction / <i>Engineering Procurement and Construction</i>
(ESRP)	Passation des marchés, respectueuse de l'environnement et socialement responsable / <i>Environmentally and Socially Responsive Procurement</i>
EVS	Entité à vocation spécifique/Société de projet/Entité ad hoc (« SPV » pour son sigle en anglais)
(EXW)	Incoterm multimodal signifiant <i>Ex Works</i> « Départ usine, fabrique, magasin d'exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas »

F

FAD	Fonds Africain Développement
(FCA)	Incoterm signifiant <i>Free Carriage</i> « Franco transporteur (lieu convenu) »
(FCS)	Situations fragiles ou affectées par des conflits/enclaves / <i>Fragile or Conflict Affected Situations / Enclaves</i>
F&C	Fraude & Corruption, y compris pratiques collusoires, coercitives et obstructives
(FfP)	Adaptation à l'objectif visé / <i>Fit for Purpose</i>
FIDIC	Fédération internationale des ingénieurs-conseils
FS	Fonds spécial
FSN	Fonds Spécial du Nigéria

G

(GAP)	Plan d'action global / <i>Global Action Plan</i>
GFP	Gestion des Finances Publiques
GSP	Gestion du Secteur Public (« PSM » pour son sigle en anglais)

I

IaS	Invitation à soumissionner
(IDIQ)	Contrat à livraison indéterminée, quantité indéterminée / <i>Indefinite delivery, indefinite quantity contract</i>
(IPR)	Revue indépendante des acquisitions / <i>Independent Procurement Reviews</i>
IS	Instructions aux soumissionnaires
ISC	Institution supérieure de contrôle (« SAI » pour son sigle en anglais)

J

JV	Joint-venture/Coentreprise/Groupement d'entreprises
----	---

L

(LICUS)

Pays à faible revue et en difficultés / *Low-Income Countries under Stress*

M

MA

Matrice des activités / *Matrix of Activities*

(MAF)

Formulaire d'autorisation du fabricant / *Manufacturer Authorization Form*

(MAPS)

Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés / *Methodology for Assessment of Procurement Systems*

(MAR)

Rapport principal d'évaluation / *Main Assessment Report*

MPM

Méthodes de Passation des Marchés (« PMs » pour son sigle en anglais)

M&PrPM

Méthodes et Procédures de Passation des Marchés (« PMP » pour leur sigle en anglais)

M&PrPM FfP

Méthodes et Procédures de Passation des Marchés Adaptées à l'objectif visé (« FfP PMP » pour leur sigle en anglais)

MNPM

Méthodes Nationales de Passation des Marchés (« NMP » pour leur sigle en anglais)

(MOA)

Matrice des activités / *Matrix of Activities*

(MoU)

Memorandum d'entente ou Protocole d'entente (PE) / *Memorandum of Understanding*

MRD

Mécanisme de Règlement des Différends/Litiges

N

NCP

Note Conceptuelle de Projet

(NEC)

Nouveau contrat de maîtrise d'œuvre / *New Engineering Contract*

O

OAP

Opérations à l'Appui des Reformes

OAR

Opérations à l'Appui des Reformes (« PBO » pour leur sigle en anglais)

(OBA)

Approche d'aide basée sur les extrants / *Output Based Aid*

(OBC)

Passation de marché basé sur les extrants / *Output Based Contracting*

(OBD)

Décaissements basés sur les extrants / *Output Based Disbursements*

ODP

Objectifs de Développement du Projet (« PDOs » pour son sigle en anglais)

ODR

Optimisation des ressources / *Value for money*

OE

Organe d'Exécution

OEPA

Offre Économiquement la Plus Avantagée (« MEAT » pour son sigle en anglais)

ONG

Organisations Non Gouvernementales

ONU

Organisation des Nations Unies

(OPM)

Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque africaine de développement / *Operations Procurement Manual*

(ORPC)

Département pour les politiques et les opérations régionales

(ORPF)

Département des acquisitions et des services fiduciaires (actuellement désigné sous le nom de « SNFI »)

OSC

Organisations de la Société Civile

P

(PBC)

Contrat basé sur la performance / *Performance-Based Contract*

(PDAP)

Plan d'Action de Développement de Passation des Marchés / *Procurement Development Action Plan*

PFP

Paramètres de Financement Pays

(PIAC)

Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption

(PID)

Document d'information sur le projet / *Project Information Document*

(PIP)

Plan de mise en œuvre du projet / *Project Implementation Plan*

(PIM)

Document/Manuel de mise en œuvre du projet

(PIU)

Unité d'exécution du projet

PM

Passation des Marchés

PME

Petites et Moyenne Entreprises

(PMM)

Mécanisme de surveillance des prix

PMR

Pays Membre Régional

POI

Programme Opérationnel Indicatif (« IOP » pour son sigle en anglais)

PPE

Personne Politiquement Exposée

PPM

Plan de Passation des Marchés

(PPF)	Facilité de préparation des projets / <i>Project Preparation Facility</i>
(PPR)	Rapport sur la passation des marchés de projet / <i>Project Procurement Report</i>
(PPRA)	Évaluation des risques liés aux procédures de passation des marchés dans un projet
(PPRR)	Notation des risques liés aux procédures de passation des marchés dans un projet / <i>Project Performance Risk Assessment</i>
(PPSN)	Note stratégique de passation des marchés du projet / <i>Project Procurement Strategy Note</i>
PQ	Préqualification
PRI	Pays à Revenu Intermédiaire
PrNPM	Procédures Nationales de Passation des Marchés (« NPP » pour leur sigle en anglais)
PrPM	Procédures de Passation des Marchés (« PPrs » pour leur sigle en anglais)
PrPM FfP	Procédures de Passation des Marchés Adaptées à l'objectif visé (« FfP PPrs » pour leur sigle en anglais)
(PROCRAAM)	Evaluation et gestion des risques liés à la passation des marchés / <i>Procurement Risk Assessment and Management</i>
PTC	Proposition Technique Complète
PTS	Proposition Technique Simplifiée
(P4P)	Rémunération au rendement / <i>Pay for Performance</i>

R

RAP	Rapport d'Achèvement de Projet
REP	Rapport d'Évaluation de Projet
REO	Rapport d'Évaluation des Offres
(RISP)	Document de stratégie d'intégration régionale / <i>Regional Integration Strategy Paper</i>

S

SAP	Systèmes, applications et produits
SBD	Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé (« FBS » pour le sigle anglais)
S&E	Suivi et Evaluation
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité (« QBS » pour le sigle anglais)
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (« QCBS » pour le sigle anglais)
SGI	Système de Gestion de l'Information
S&I	Fourniture et Montage d'installations
(SNFI)	Département des Services fiduciaires et de l'Inspection
SMC	Sélection au Moindre Coût (« LSC » pour le sigle en anglais)
SPM	Spécialiste /Chargé de la passation des marchés (« PS » pour son sigle en anglais)
SPME	Système de passation des marchés de l'Emprunteur (« SPME » pour son sigle en anglais)
SQC	Sélection basée sur les Qualifications du Consultant (« QCS » pour le sigle en anglais)
(SSS)	Sélection basée sur la source unique / <i>Single Source Selection</i>

T

TdR	Termes de Reference
(TERs)	Rapports d'évaluation techniques / <i>Technical Evaluation Reports</i>
TIC	Technologies de l'Information & des Communications
(TM)	Chargé de projet / <i>Task Manager</i>

U

UC	Unité de compte (de la BAD, du FAD et du FSN)
UE	Union Européenne
(UNCAC)	Commission des Nations Unies de lutte contre la corruption
(UNDB)	Développement des affaires des Nations Unies

V

(VfM)	Optimisation des ressources (ODR)/ <i>Value for money</i>
(VO)	Ordre de variation

Table des matières

1. Dispositions de la politique de passation de marchés	1
2. Relations dans le domaine de passation de marchés.....	1
3. Rôles & responsabilités de l’Emprunteur	3
4. Rôles & responsabilités de la Banque	5
5. Supervision de la passation de marchés quand le Système de passation de marchés d’un Emprunteur (BPS) est utilisé	7
6. Supervision de la passation de marchés quand les Méthodes et procédures de passation de marchés (PMP) de la Banque sont utilisées	8
7. Supervision de la procédure de passation de marchés quand on utilise les méthodes de passation de marchés (PMP) de tierces parties.....	17
8. Traitement des plaintes	19
9. Marchés non-conformes & recours.....	21
10. Mise en place de mécanismes de contrôle interne de projets	23
11. Surveillance de la conformité, performance et tenue des dossiers.....	24
12. Rôle de la supervision de la communauté	30

Préface

Introduction

1. **Cadre de passation des marchés.** Ce Manuel des Opérations de passation des marchés de la Banque (OPM) fait partie intégrante du Cadre de passation des marchés de la Banque qui comprend les quatre documents suivants :

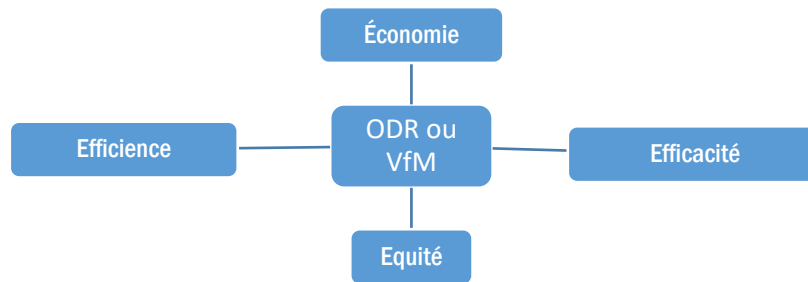
- La Politique de passation des marchés pour les opérations financées par la Banque ([Politique](#)) ;
- La Méthodologie pour la mise en œuvre de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par la Banque ([Méthodologie](#)) ;
- Cet OPM ; et
- La Boîte à outils des passations des marchés ([Boîte à outils](#)).

Ce Manuel (OPM) traite de l'application pratique des principes, des concepts et des considérations générales qui sont énoncés dans les documents de la Politique et de la Méthodologie approuvés par les Conseils d'administration le 14 octobre 2015¹. La Politique constitue le document principal et, la hiérarchie à suivre en cas de contradiction ou divergence entre tous les documents susmentionnés du Cadre de passation des marchés, est telle qu'indiquée ci-dessus.

2. **Vision et Objectif primordial.** Le Cadre de passation des marchés de la Banque est fondé sur la vision « **d'appuyer les opérations financées par la Banque et d'améliorer les systèmes de passation des marchés des pays membres régionaux (PMR), afin que ces derniers obtiennent une optimisation des ressources (ODR) ou Value for Money (VfM) basée sur le soutien mutuel et le renforcement des principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et d'équité (4E)...réalisés en utilisant des processus et procédures concurrentiels, équitables et transparents²** » (« Vision »). L'objectif primordial de la Banque en ce qui concerne l'utilisation des fonds de prêts ou de dons accordés aux pays membres régionaux (PMR) est de leur permettre d'utiliser ces fonds de la meilleure manière possible, et exclusivement aux fins auxquelles ces fonds ont été accordés, pour obtenir une optimisation des ressources (ODR/VfM). Cela exige de faire preuve d'un jugement aguerri afin d'assurer, pour chaque Emprunteur, la réalisation des objectifs de développement ciblés dans un cadre de normes fiduciaires acceptables. Cette vision, les 4E principes fondamentaux et les considérations connexes à l'appui, tels qu'énoncés dans la Politique, sont développés dans la Méthodologie et entièrement détaillés dans cet OPM pour leur application concrète dans les interventions spécifiques financées par la Banque.

¹ ADB/BD/WP/2015/71/Rév. 2 et ADF/BD/2015/51/Rév. En date du 28 septembre 2015. Documents préparés par le département ORPF.

² "Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement", Paragraphe 2.1. « Vision ».



Principes 4 E

3. **Explications & Exemples.** Cet OPM est conçu pour appuyer la Politique (et la Méthodologie) en fournissant des explications détaillées et des exemples qui illustrent des situations typiques, afin d'aider les spécialistes de la passation des marchés. Il est structuré de façon à assurer une application cohérente, standardisée et harmonisée de la Politique. En outre, afin d'éviter d'éventuels abus de la flexibilité nouvellement introduite, l'OPM fixe des paramètres, conditions et limites, lorsque cela est jugé approprié, pour les marchés passés par les Emprunteurs³ dans le cadre des opérations financées par le Groupe de la Banque. Toutes les dérogations à ces paramètres, conditions et limites, nécessiteront l'avis de « non-objection » de la Banque avant leur application. L'OPM vise à apporter une plus grande précision, prévisibilité et uniformité dans la manière de conduire la passation des marchés par les Emprunteurs de la Banque, ainsi qu'au sein des divers départements de la Banque.
4. **Responsabilités de la Banque et de l'Emprunteur.** L'OPM fournit des orientations et des conseils aux utilisateurs sur la façon de gérer leurs responsabilités respectives au titre des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque. Il s'agit d'une ressource globale sur la façon de passer les marchés pour l'acquisition des biens, des travaux, y compris des services autres que de consultants et de recrutement des consultants. Il explique en détail comment les aspects spécifiques devraient être gérés, fournit des informations sur ce que les utilisateurs doivent savoir pour bien mettre en œuvre la Méthodologie, de même que ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Il sert également de document de référence pour le personnel des Emprunteurs et celui de la Banque.
5. **Cycle de projet.** Le processus de passation des marchés de la Banque, y compris les fonctions de supervision et de surveillance (contrôle), tout au long du cycle de projet est défini dans l'OPM, incluant également les rôles et responsabilités de chaque partie. Cela couvre les questions liées à la passation des marchés, en commençant par la conception du projet et la planification, la documentation du projet, la négociation et l'exécution des accords juridiques, la mise en œuvre du projet (y compris la supervision), ainsi que l'examen des actions de l'Emprunteur et les avis de non-objection. L'OPM traite également des circonstances particulières liées à la performance des Emprunteurs dans l'exécution de leurs tâches et responsabilités, telles que le traitement des questions d'intégrité, des plaintes, des cas de fraude et de corruption, des dérogations aux politiques et les passations des marchés non conformes (*mis-procurement*) et, dans ce contexte, fournit également des orientations aux organes d'exécution (et de mise en œuvre) assumant des responsabilités en matière d'acquisitions.
6. **Compromis (Trade-offs) calibrés.** Le Cadre de passation des marchés prescrit que l'application pratique des principes fondamentaux qui sous-tendent la Politique, à savoir les 4E, devrait reposer sur des considérations essentielles de concurrence, d'équité et de transparence, dans les structures d'intégrité et de reddition de comptes. Il est également essentiel pour les utilisateurs de se rappeler que pour réaliser l'optimisation

³ Un "Emprunteur" tel qu'il est utilisé ici, désigne un emprunteur ou un bénéficiaire de tout type de financement de la Banque.

des ressources (ODR/VfM), il est nécessaire, dans plusieurs cas, d'appliquer des trade-offs calibrés pour chacun des principes fondamentaux (les 4E) afin de parvenir à une proportionnalité appropriée dans les procédures et méthodes sélectionnées de passation des marchés, et contribuer ainsi plus efficacement à l'atteinte des objectifs et réalisations ultimes du projet. Comme indiqué précédemment, ***l'application de la « proportionnalité » dans des interventions plus complexes nécessite l'exercice d'un jugement professionnel considérable de la part des praticiens de la passation des marchés.*** Cet OPM fournit les facteurs, méthodes et procédures, ainsi que les orientations nécessaires pour un tel calibrage et une telle application de la proportionnalité par le personnel des Emprunteurs et celui de la Banque dans leurs activités quotidiennes.

7. ***Adaptation à l'objectif visé (Fit for purpose -FfP).*** La Banque s'attend à ce que ses Emprunteurs passent des marchés qui soient adaptés à l'objectif visé pour chaque transaction ou groupe de transactions similaires dans le cadre d'un projet donné, dans le but de réaliser l'ODR/VfM. Cet OPM concrétise cette réflexion en posant les bases pratiques nécessaires à la réussite de l'application de ces concepts.
8. ***Approche basée sur les risques.*** Le Cadre de passation des marchés de la Banque est flexible et répond clairement au double mandat, fiduciaire et de développement, de la Banque pour aider les PMR à renforcer leurs systèmes de passation des marchés respectifs, dans le contexte plus large de la gestion et la gouvernance du secteur public. Ainsi, outre le besoin de faire appel à un jugement professionnel solide et expérimenté pour décider et adapter des méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) spécifiques, le Cadre de passation des marchés met fortement l'accent sur l'utilisation des systèmes de passation des marchés des Emprunteurs (SPME). La Banque estime que l'existence des systèmes de passation des marchés efficaces et performants dans ses PMR, constitue la meilleure assurance fiduciaire de l'utilisation des ressources de l'Emprunteur (et de la Banque). En conséquence, le Cadre de passation des marchés adopte une approche holistique basée sur les risques, au niveau des pays, des secteurs, des projets, des organes d'exécution (et de mise en œuvre) et des transactions. Cet OPM détaille les éléments critiques et les modes d'application des méthodes et procédures de passation des marchés dans un cadre fondé sur les risques.
9. ***Normes applicables à la passation des marchés.*** Le Cadre de passation des marchés exige la conformité avec les normes de bonnes pratiques établies de passation des marchés et qui devraient normalement comprendre les éléments suivants :
 - (i) Planification stratégique de la passation des marchés ;
 - (ii) Processus de passation des marchés concurrentiels, transparents et ouverts, avec d'autres approches dûment justifiées ;
 - (iii) Equilibre optimal entre prix et qualité pour produire des résultats de développement souhaités sur une base durable ;
 - (iv) Mécanismes crédibles pour traiter les plaintes des soumissionnaires et des fournisseurs/prestataires de biens, de travaux, services autres que de consultants et de services de consultants ;
 - (v) Recours crédibles et une résolution impartiale et équitable des différends ;
 - (vi) Intégrité tout au long du processus de passation des marchés, y compris durant la gestion et la clôture du contrat ;
 - (vii) Assurance de la qualité, contrôles de conformité, audits, inspections et, le cas échéant, vérification par des tiers.

Mécanismes de réalisation des principes de FfP et de VfM dans la passation des marchés

10. **Analyse des besoins pour la passation des marchés.** Pour chaque intervention de la Banque, il est nécessaire d'identifier, d'incorporer et d'exécuter tous les éléments pertinents de manière appropriée pour chaque activité de passation des marchés au moyen d'une analyse préliminaire des besoins. Cela prend en compte les évaluations basées sur les risques au niveau du pays, du secteur, du projet et de l'organe d'exécution, ainsi que la complexité de la transaction spécifique. Dans des cas particuliers, il est nécessaire de procéder à un examen critique de la durabilité et des impératifs socio-économiques d'un pays, dans la mesure où les préférences en matière de passation des marchés (prix ou autres) en tiennent compte, et de déterminer si l'une de ces considérations peut être prise en compte dans le cadre du projet sans affecter les principes du Cadre de passation des marchés. La prise de décision pour la réalisation de l'ODR/VfM nécessite une évaluation des coûts totaux dans une opération de passation des marchés, et une évaluation de la valeur ou des avantages en termes de réalisations obtenues en matière d'acquisitions, en se basant sur les besoins du projet. Au niveau du projet, cette analyse commence par l'identification des besoins de passation des marchés, le cas échéant, pour un projet donné, suivie d'une planification initiale de la passation des marchés définissant la stratégie globale nécessaire pour atteindre les objectifs identifiés. Ce processus comprend la réalisation des études de marché appropriées, l'examen de la présentation des offres et des propositions, et l'établissement du calendrier des transactions liées à la passation des marchés en fonction du marché spécifique et des résultats attendus de l'intervention en matière de développement.
11. **Evaluations des risques dans la passation des marchés.** L'outil permettant d'appliquer une approche basée sur les risques pour choisir la méthode et les procédures de passation des marchés (M&PrPM) appropriées, est l'utilisation des évaluations des risques de la passation des marchés au niveau du pays, du secteur et du projet, y compris au niveau de l'organe d'exécution (OE). Bien que cela soit décrit dans la Méthodologie, les facteurs détaillés à prendre en compte pour entreprendre de telles évaluations sont fournis dans cet OPM. Les évaluations sont effectuées à travers un processus d'analyse diagnostique de l'Emprunteur, qui est juste et transparent, avec intégrité et obligation de rendre compte (*accountability*) à tous les niveaux. Le Rapport de la Banque sur l'évaluation de la passation des marchés de l'Emprunteur (BPAR), l'Évaluation de la passation des marchés de l'OE (EAPA) intégrés à l'évaluation du secteur spécifique ainsi que l'évaluation des risques de la situation du projet et de la complexité de la passation des marchés, servent de base à l'élaboration du Plan de passation des marchés (PPM) pour l'intervention spécifique financée par la Banque.
12. **Système de passation des marchés applicable : Adapté à l'objectif visé FfP :** Les évaluations basées sur les risques orientent la décision de l'application de l'approche d'adaptation à l'objectif visé (*Fit for Purpose -FfP*) au niveau de la sélection du système de passation des marchés applicable qui sera utilisé pour toute transaction ou groupe de transactions similaires liée(s) à la passation des marchés. Le Cadre de passation des marchés permet l'utilisation d'un ou de plus de trois systèmes de passation des marchés, à savoir : les Systèmes de passation des marchés des Emprunteurs (SPME) ; les Méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) de la Banque ; ou les Méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) de tierce partie. Les M&PrPM de la Banque se réfèrent aux méthodes et procédures spécifiques de passation des marchés de la Banque décrites comme telles dans le présent OPM (telles que les appels d'offres ouverts, la sélection fondée sur la qualité et le coût, les contrats au temps passé ou à prix forfaitaire, etc.). Les M&PrPM de tierce partie se réfèrent aux méthodes et procédures de passation des marchés généralement utilisées par d'autres institutions

multilatérales de développement ou agences des Nations Unies lorsque la Banque a conclu qu'elles remplissent les normes de passation des marchés satisfaisantes conformément à son Cadre de passation des marchés.

13. **Le système de passation des marchés de l'Emprunteur (SPME) :** Le Cadre de passation des marchés met l'accent sur l'utilisation du SPME comme cadre de premier choix pour la mise en œuvre des opérations du Groupe de la Banque. Ainsi, à la demande de l'Emprunteur, il convient d'envisager en premier lieu l'utilisation du SPME pour décider des M&PrPM à utiliser dans le cadre du financement de la Banque, à condition que ces mesures aient été jugées acceptables et que des recours efficaces soient mis en place. Dans cette optique, l'objectif de toute approche FfP basée sur les risques, est l'utilisation optimale du SPME dans son intégralité, pour des transactions spécifiques, sous la supervision de la Banque qui est exercée par le biais d'audits indépendants *ex post facto* de la passation des marchés pour ces transactions.
14. **Combinaison du SPME et d'autres systèmes :** Généralement, un projet comprenant plusieurs composantes avec diverses transactions ou groupes de transactions similaires, peut utiliser une ou plusieurs combinaisons de SPME, M&PrPM de la Banque et/ou M&PrPM de tierce partie, en fonction des considérations du projet et des sources de financement. Le choix du système de passation des marchés se fait à la suite de l'évaluation des risques par la Banque⁴ au niveau du pays, du secteur, de l'OE et du projet. Il doit y avoir une certaine flexibilité dans le choix de la méthode et de la procédure FfP proposées pour une transaction particulière ou un groupe de transactions similaires, et qui doivent être adaptées à la situation donnée, selon chaque cas, et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
15. **Plan d'action pour le développement des capacités de passation des marchés (Procurement Development Action Plan - PDAP).** L'évaluation du SPME basée sur les risques, entreprise par le BPAR, conduit habituellement à identifier les faiblesses systémiques et autres déficiences dont les mesures correctives sont incorporées dans un PDAP soutenu par la Banque pour le PMR concerné. L'approche est dynamique, car une mise en œuvre réussie du PDAP peut, à moyen et long terme, permettre qu'un plus grand nombre de transactions soient effectuées en utilisant le SPME dans les projets ultérieurs. Cette approche sélective et progressive, généralement appelée « construire sur le tas » (« *building by using* »), permet à l'Emprunteur de mettre au point un programme de réforme incrémentale dynamique et orienté pays, avec l'appui de la Banque. L'OPM fournit des orientations aux Emprunteurs et au personnel de la Banque sur tous les aspects de l'utilisation du SPME et de tout PDAP connexe, sur la base du BPAR et des évaluations connexes pertinentes.
16. **Planification de la passation des marchés :** Le processus d'analyse des besoins de la passation des marchés, des évaluations des risques et les BPAR et PDAP qui en découlent, conduisent à l'élaboration du Plan détaillé de passation des marchés qui intègre les M&PrPM à utiliser dans les transactions dans le cadre du projet, en décrivant les critères d'évaluation à utiliser pour l'examen et la détermination du niveau de surveillance (contrôle) de la Banque. L'ODR/VfM prend en compte non seulement le coût initial ou le coût global du cycle de vie, et le critère de qualité, mais également des facteurs tels que les conditions contractuelles, la proportionnalité, la prévisibilité, la durabilité, la flexibilité, l'innovation, les résultats intemporels et ciblé des marchés durant tout le processus d'acquisition. En résumé, l'approche d'ODR/VfM examine si le marché respecte les « 5B » ou « *five rights* » (c'est-à-dire le bon prix, la bonne qualité, la bonne quantité, le bon moment et la bonne source) et si l'exercice permet d'obtenir les résultats escomptés de la manière la plus économique possible.

⁴ Les détails concernant la réalisation de ces évaluations figurent dans le Chapitre B de la Partie A de l'OPM.

17. ***Planification de la passation des marchés : Une illustration.*** Par exemple ; (i) au stade de la conception, les exigences techniques ne doivent être ni dépassées ni sous-spécifiées; (ii) lors de la détermination des méthodes et procédures de passation des marchés, il n'est pas être nécessaire de faire appel à la concurrence internationale ouverte pour des transactions de faible valeur lorsqu'il existe dans le PMR un nombre approprié d'entreprises capables de présenter des offres requis ; il n'est pas également nécessaire de considérer la procédure d'Appel d'offres ouvert (AOO) comme obligatoire pour les acquisitions de très petite valeur lorsque les Demandes de prix/cotations (DC) se révèlent être les plus appropriées; et (iii) lors de la détermination des niveaux de surveillance (contrôle), l'examen préalable ne devrait pas nécessairement être obligatoire pour les transactions dont le risque fiduciaire est faible. Par conséquent, l'application de la proportionnalité peut avoir pour résultat de permettre l'utilisation des approches normalisées pour les transactions de faible valeur, à faible risque ou de faible complexité tandis que des M&PrPM personnalisées pourront être utilisées pour les passations des marchés à risque élevé, impact élevé et de grande complexité. La détermination de FfP est une tâche exigeante, car le processus est dynamique et il peut être nécessaire de réexaminer une décision sur la FfP si un temps substantiel s'est écoulé ou si les conditions ont changé depuis que la décision initiale a été prise.

1. Dispositions de la politique de passation de marchés

- 1.1. **Introduction:** La présente Partie B du Manuel s'inspire directement des dispositions de la Politique de la Banque en matière de passation de marchés et décrit les principales conditions de la Banque en matière de surveillance de la passation de marchés. La Politique de la Banque en matière de passation de marchés précise que l'Emprunteur est responsable de la mise en œuvre des projets financés par le Groupe de la Banque et de l'intégrité du processus de passation de marchés, de l'étape initiale de planification, à l'appel d'offres, l'attribution et gestion des contrats, et enfin la clôture définitive. Les dispositions dans la Politique de passation de marchés définissent et présentent les rôles et responsabilités de l'Emprunteur et de la Banque, tout en soulignant leurs rapports (Clause 1.5). La disposition spécifique est proposée à la réflexion dans l'**Encadré 1**.

Encadré 1: Rôles et responsabilités tels que définis dans la Politique de passation de marchés

1.5 Rôles et responsabilités. Les rôles et responsabilités de l'Emprunteur et de la Banque sont présentés dans le détail dans les Accords de financement respectifs conclus par les parties au titre d'une action particulière pour le développement.

- a. **Accord de financement (AF).** L'AF régit la relation juridique de l'Emprunteur et la Banque. Cette Politique (et le Cadre des marchés) s'applique à l'acquisition de biens, travaux et services de conseils tel que détaillé dans l'AF. Aucune partie, autre que celles de l'AF ne peut en tirer des droits, ou en réclamer sur le produit du financement. Les droits et obligations de l'Emprunteur envers les fournisseurs de biens, travaux et services de conseils pour le projet sont régis par les dossiers de sollicitation et par les contrats signés par l'Emprunteur et le fournisseur, entrepreneur, et/ou consultant respectif.
- b. **Rôle de l'Emprunteur.** L'Emprunteur est responsable de la mise en œuvre des projets financés par la Banque et de l'intégrité du processus de passation de marché, de l'étape initiale de planification, à l'appel d'offres, l'attribution et gestion des contrats, et enfin la clôture définitive.
- c. **Rôle de la Banque.** La Banque se donne satisfaction par des examens et autres modalités démontrant que le processus d'approvisionnement, y compris les procédures de passation de marchés, les documents, les évaluations de soumissions/offres, les recommandations d'attribution, et les contrats, est effectué conformément aux dispositions de l'AF. Le Plan de passation de marché approuvé par la Banque doit préciser les procédures de révision applicables aux différentes catégories de biens, travaux et services de conseils à financer entièrement ou partiellement en vertu de l'AF.

- 1.2. Le reste de ce Volume amplifie et présente les détails de ces relations, rôles, devoirs, responsabilités, droits et obligations de la Banque, les Emprunteurs et aussi les fournisseurs de biens, travaux et services dans le cadre d'opérations financées par le Groupe de la Banque. Il commence par étudier la nature même de la relation, soulignant l'interaction entre ces trois acteurs clés, avant d'examiner chacun dans le détail.

2. Relations dans le domaine de passation de marchés

- 2.1. **Nature des relations:** Les dispositions de passation de marchés de la Banque impliquent l'existence de différents types de relations entre la Banque, les Emprunteurs

et les fournisseurs de biens, travaux et services, lors de la mise en œuvre et exécution des diverses activités comprises dans le cadre des opérations de ses projets et programmes. Comme souligné dans la Politique, lors du cycle du projet, la relation juridique et les interactions entre la Banque et l'Emprunteur sont régies par l'Accord de financement (AF⁵) signé par les deux parties. Ce dernier est généralement le produit de l'identification du projet, la préparation, l'évaluation et du processus de négociation d'un prêt ou d'une subvention. Par ailleurs, dans l'exécution de ses obligations aux termes de l'AF, l'Emprunteur peut, lors de la mise en œuvre du projet ou du programme, avoir recours à un prestataire de services. Dans chacun de ces cas la relation entre les deux parties est régie au départ par les termes et conditions du Dossier de sollicitation, et enfin par l'Accord de contrat signé par les deux. **Figure (1)** ci-dessus présente ces relations dans le détail.

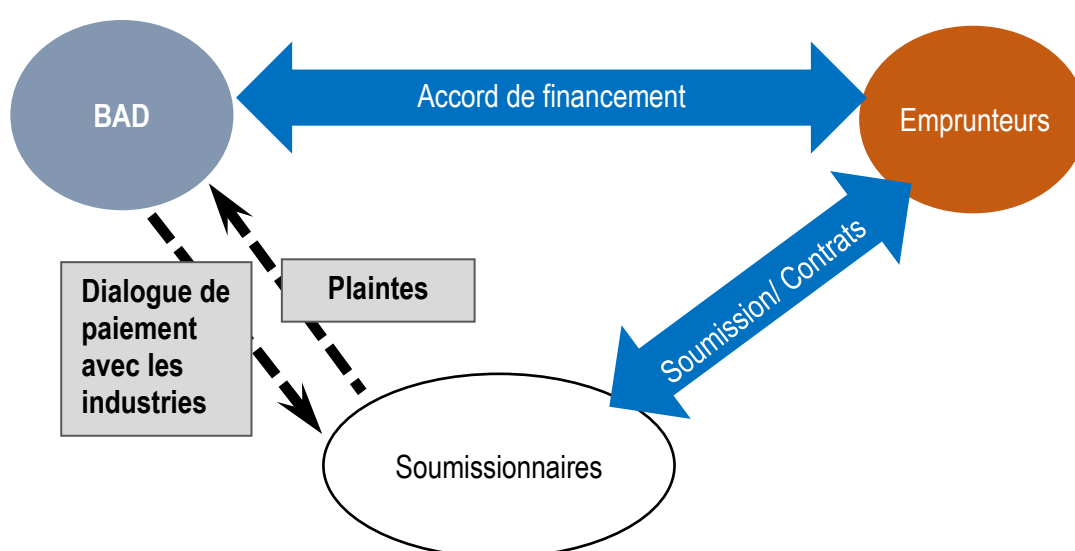


Figure (1): Relations en matière de passation de marchés

2.2. Accord de financement (AF): Dans le cadre d'un prêt financé par le Groupe de la Banque, l'AF est sous forme d'accord de prêt, alors que pour les subventions il s'agit d'un Protocole d'accord pour subvention. En cas de conflit entre l'AF et les lois et règlements de passation de marchés dans le pays de l'Emprunteur, l'AF, y compris le Cadre de passation de marchés et le Plan de passation de marchés par renvoi, a préséance en vertu des 'Conditions générales régissant les prêts et les accords de garanties'⁶.

2.3. Dossiers de sollicitation (SD) et contrat: Normalement, pour s'acquitter pleinement et efficacement de ses devoirs et responsabilités dans le cadre d'un projet ou programme financé par le Groupe de la Banque, l'Emprunteur devra se procurer les services d'entrepreneurs, fournisseurs, fabricants, consultants et prestataires de services. Lors de l'exécution du processus de passation de marché, l'Emprunteur utilise généralement un processus concurrentiel ou autre dans lequel les dossiers de

⁵ L'"Accord de Financement" dans le cadre du financement par le Groupe de la Banque est soit un Accord de prêt ou un Protocole d'accord pour subvention selon le cas.

⁶ Les Conditions générales régissant les prêts et les accords de garantie de la Banque Africaine de Développement et les Conditions générales régissant les prêts et les accords de garantie du Fond Africain de Développement.

sollicitation sont préparés et publiés, et les réponses reçues et évaluées. Pendant cette période de soumission les droits et obligations de l’Emprunteur et des soumissionnaires sont régis par les termes et conditions dans les dossiers de sollicitation (SD). Par ailleurs, une fois le processus de passation de marché est achevé, et un Accord de contrat (AC) est conclu entre l’Emprunteur et le soumissionnaire retenu, c’est l’AC qui détermine les droits et obligations de chacune des deux parties. La Banque n’est pas partie à l’AC.

3. Rôles & responsabilités de l’Emprunteur

- 3.1. **Introduction:** Cette section examine le rôle, les devoirs, les responsabilités, les droits et les obligations de l’Emprunteur dans la mise en œuvre des projets financés par le groupe de la Banque. Ces éléments apparaissent tout au long du cycle du projet et comprennent la mise en place de systèmes de contrôle interne du projet, de surveillance de conformité, de rendement, de tenue de dossiers et d’audit qui sont l’objet d’examen détaillé aux sections 10 & 11.
- 3.2. **Généralités:** Les responsabilités de l’Emprunteur, dans le cadre du financement par le Groupe de la Banque sont les suivantes. (i) utilisation du produit du prêt ou de la subvention aux fins prévues. (ii) préparation adéquate et exécution des processus de passation de marché, c’est à dire invitation à soumissionner, évaluation des offres et/ou propositions, attribution et gestion des contrats de fourniture de biens, travaux et services de conseils. (iii) supervision quotidienne de l’exécution des contracts. et (iv) exécution de paiements, conformément à l’Accord de financement (AF), tout en assurant le plus haut niveau d’intégrité tout au long du processus. En cas de conflit entre l’AF et les lois et règlements de passation de marchés dans le pays de l’Emprunteur, l’AF, y compris le Cadre de passation de marchés et le Plan de passation de marchés par renvoi, a préséance en vertu des ‘Conditions générales régissant les prêts et les accords de garanties’.
- 3.3. **Préparation et évaluation du projet, et négociation de l’AF:** L’Emprunteur et la Banque œuvrent ensemble à identifier, préparer et évaluer les projets. Normalement, l’identification de projet est effectuée par la Banque alors que la préparation en termes de faisabilité du projet (pré-investissement, détails techniques d’ingénierie et préparation des dossiers de sollicitation) est la responsabilité de l’Emprunteur. Pendant la préparation et l’évaluation du projet, l’Emprunteur et la Banque travaillent en collaboration, particulièrement en matière de passation de marché. La Politique de passation de marché repose sur la réalisation d’évaluations fondées sur le risque aux niveaux du pays, du secteur, du projet et de l’Organe d’exécution (OE). Ces évaluations servent de base à l’établissement de dispositions de marchés qui sont adaptés à l’objectif recherché (FfP) afin de réaliser la plus haute valeur contre finance (VfM). Une fois l’évaluation du projet terminé, l’Emprunteur peut négocier avec la Banque les termes et conditions de l’AF.
- 3.4. **Utilisation du système de passation de marchés de l’Emprunteur (BPS):** Lors de l’évaluation des risques, évoquée au paragraphe 3.3 ci-dessus, l’Emprunteur est censé contribuer à l’évaluation du Système de passation de marchés de la Banque; un exercice qui consiste normalement à recueillir des informations générales essentielles à l’évaluation du projet. En outre, l’Emprunteur sera aussi principalement responsable de l’analyse du segment de marché, comme expliqué dans la **Partie A, Volume 1** avec l’assistance et le soutien de la Banque. Normalement, l’Emprunteur s’acquitte de cette tâche en incluant les Termes de référence (TdR) de toute analyse de secteur et/ou de marché dans le cadre des études de faisabilité du projet; ce qui est généralement effectué par des Consultants.

- 3.5. **Mise en œuvre du projet:** Lors de la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque, l'Emprunteur a la tâche de nommer une Agence d'exécution (AE) chargée de gérer le projet en son nom. Le personnel de cette AE sera composé de professionnels du secteur, de l'approvisionnement et de la comptabilité conformément aux conditions du projet. En d'autres termes, c'est la taille et la complexité du projet qui détermineront la taille et la composition de l'AE (et non l'inverse). L'AE servira d'interface de travail entre l'Emprunteur et la Banque. En fonction de la complexité du projet, l'AE bénéficierait normalement du soutien de consultants techniques recrutés à l'externe. Ces derniers offrent généralement des conseils à l'Emprunteur et l'AE, et peuvent même les représenter, dans certains cas, sur le site du projet où ils effectuent une supervision quotidienne rigoureuse de l'exécution du projet, tel que la Banque l'exige. Ceci est le cas de nombreux projets d'infrastructure, dans les secteurs du transport, de l'énergie et de l'eau.
- 3.6. **Supervision de projet:** La supervision adéquate d'un projet en termes de qualité et de quantité pour garantir une prestation efficace des résultats du projet est un facteur essentiel d'un développement efficient. L'Emprunteur est responsable de la supervision quotidienne de la performance de ses fournisseurs de services et doit veiller à ce qu'ils s'acquittent de leurs tâches respectives et fournissent les services requis conformément à leurs contrats. Ceci est réalisé par les AE, comme mentionné au paragraphe 3.5 ci-dessus, grâce à leur personnel technique qualifié et à des consultants, le cas échéant.
- 3.7. **Utilisation d'unités de mise en œuvre de projets:** Dans certain cas, quand l'AE ne dispose pas de compétence technique dans la principale discipline spécifique du projet, comme dans le domaine social, l'Emprunteur peut créer une Unité spécifique d'exécution du projet (UEP) dotée d'experts techniques, d'approvisionnement et de comptabilité pour l'exécution du projet. En fonction de la complexité du projet, l'UEP peut aussi bénéficier de soutien sur le terrain de consultants techniques externes, comme indiqué au paragraphe 3.5 ci-dessus.
- 3.8. **Traduction des documents de traitement de projet le cas échéant:** Si un contrat est attribué selon les procédures d'appel d'offres ouvert (AOO) et fait l'objet d'un examen préalable, et dans le cas où ce contrat est rédigé dans la langue nationale, il incombe à l'Emprunteur de fournir à la Banque une traduction exacte du rapport d'évaluation des offres et du projet de contrat paraphé dans l'une des langues officielles de la Banque (anglais ou français) dans laquelle le dossier de sollicitation était préparé. Une traduction exacte de toute modification ultérieure de ce contrat doit également être fournie à la Banque.
- 3.9. **Conservation de la documentation du projet:** La Politique de passation de marchés charge l'Emprunteur de conserver toute la documentation relative à chaque contrat qui fait l'objet de réexamen lors de la mise en œuvre du projet jusqu'à deux ans après la clôture de l'AF. Cette documentation comprendrait la copie originale signée du contrat et toutes les modifications ultérieures ou addenda, les offres, le rapport d'évaluation des soumissions et la recommandation d'attribution, les factures ou attestations de paiements, ainsi que les certificats d'inspection, de livraison, d'achèvement et de réception des biens, travaux et services de conseils pour examen par la Banque ou ses consultants/auditeurs. L'Emprunteur doit fournir cette documentation à la Banque sur demande.
- 3.10. **Systèmes de contrôle de projet:** La mise en place de systèmes de contrôle interne de projet fait partie des responsabilités d'administration du projet de l'Emprunteur. Une évaluation des mécanismes de contrôle interne de passation de marchés de

l'Emprunteur et de l'environnement général des marchés fait partie des évaluations de projet et des capacités de l'AE en matière de passation de marchés. Ces évaluations sont entreprises lors de la préparation et évaluation de projet. Ceci est présenté plus en détail à la **Section 10**.

- 3.11. **Surveillance de la conformité, la performance et la tenue de dossiers:** Parmi les responsabilités de l'Emprunteur dans le cadre des opérations financées par le Groupe de la Banque, la mise en place et le maintien d'un système de surveillance de la conformité et la performance sont essentiels, tout en veillant à une tenue adéquate des dossiers tout au long de l'exécution du projet. A cet égard, une bonne pratique consiste à mettre en place et maintenir un Système d'information de gestion de projet (MIS). **La section 11** fournit plus de détails sur les devoirs et responsabilités des Emprunteurs dans ce domaine.
- 3.12. **Mise en œuvre des recommandations d'audit approuvées:** Il incombe aussi à l'Emprunteur de mettre en œuvre les recommandations d'audit approuvées émanant à la fois de son Institution supérieure nationale d'audit (SAI) et des revues indépendantes des acquisitions (IPR) de la Banque comme souligné à la **Section 6**.

4. Rôles & responsabilités de la Banque

- 1.1 Introduction:** Le rôle et les responsabilités de la Banque après la préparation de l'identification de projet, l'évaluation, et la négociation efficace de prêt ou de subvention, comprennent essentiellement la surveillance de l'utilisation des fonds approuvés par le Conseil d'administration de la Banque. Dans le cadre de l'Accord portant création de la Banque Africaine de Développement⁷, ce dernier est mandaté à veiller pour que le produit de tout prêt ou don soit utilisé exclusivement aux fins pour lesquelles il a été accordé, en tenant compte de l'économie et de l'efficacité et sans aucune considération politique ou autres facteurs ou aspects non-économiques. Ceci constitue la responsabilité fiduciaire de la Banque. Les aspects du rôle et des responsabilités sont soulignés dans cette Section.
- 1.2** C'est en application de cette condition que la Banque a élaboré son Cadre de passation de marchés comprenant des politiques, des procédures et processus relatifs à la passation de marchés par ses Emprunteurs de tous biens, travaux, et services de conseils financés entièrement ou partiellement par les produits de prêts ou subventions de la Banque. La Politique de la Banque en matière de passation de marchés stipule que la Banque s'assurera, au moyen d'examen et autres modalités (telles que les audits), que les processus d'achat menés par ses Emprunteurs, y compris les procédures de passation de marchés, les documents, l'évaluation des soumissions/propositions, les recommandations d'attribution et les contrats, sont effectués conformément aux dispositions de l'AF.
- 1.3 Mise en œuvre de l'Engagement axé sur le risque de la Banque envers ses Emprunteurs:** La Banque est favorable et encourage les systèmes de passation de marchés solides, équitables, transparents et performants dans les pays membres. Cette approche repose sur sa conviction que l'existence de tels systèmes dans un pays donne lieu à la meilleure assurance fiduciaire pour l'utilisation des ressources⁸. Cela permet de

⁷ Accord portant création de la Banque Africaine de Développement et Accord portant création du Fond Africain de Développement.

⁸ Clause 1.3 de la Politique de passation de marchés pour les Opérations financées par le Groupe de la Banque, Approuvée par les Conseils de la BAD le 14 Octobre 2015.

s'assurer que le financement est effectué conformément au mandat de la Banque tout en réalisant le plus haut degré d'efficacité de développement. La stratégie de la Banque pour déterminer la nature, l'étendue et l'intensité de sa surveillance de la passation de marchés nécessite par conséquent que la solidité, l'équité, la transparence ainsi que la qualité de la performance des systèmes de passation de marchés des Emprunteurs soient mesurées. Cette approche basée sur le risque⁹ garantit que les Emprunteurs dotés de systèmes de passation de marchés performants et de haute qualité soient l'objet de surveillance minimale, tandis que d'autres (par exemple dans des pays enclavés ou en situation fragile) font l'objet de surveillance maximale, y compris une assistance pratique, dans les opérations financées par le Groupe de la Banque.

1.4 Les trois régimes de passation de marchés: La mise en œuvre de l'engagement basé sur le risque de la Banque envers ses Emprunteurs conduit à trois régimes ou systèmes distincts de passation de marchés (**Figure 2**) à utiliser dans les opérations financées par le Groupe de la Banque:

- a) Le système de passation de marchés d'un Emprunteur (BPS) quand il est examiné et jugé acceptable par la Banque;
- b) Les méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque (PMP) définies dans le Cadre de passation de marchés de la Banque; et/ou
- c) Les méthodes et procédures de tierces parties quand elles sont acceptées par la Banque, telles que celles d'autres Banques multilatérales de développement (BMD) ou organisations du système des Nations Unies.

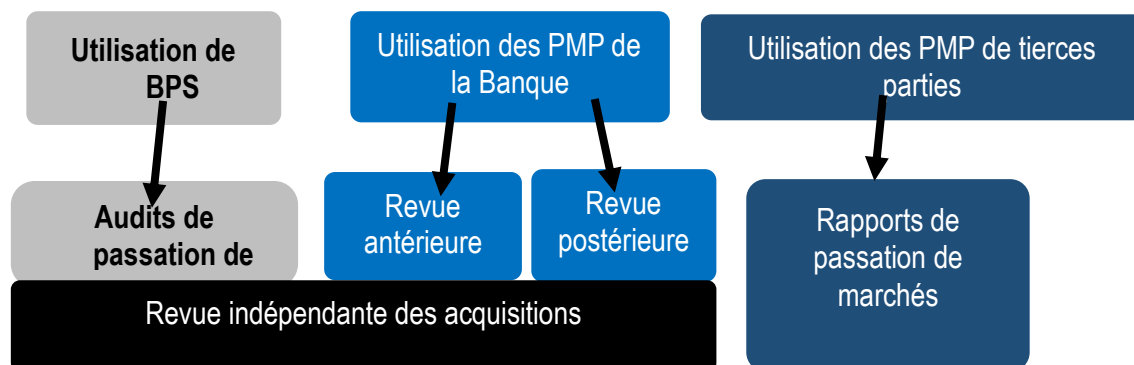


Figure 2: Les trois régimes de passation de marchés

1.5 Nature des modalités de surveillance de la passation de marchés: La surveillance de la Banque applicable aux actions des Emprunteurs dans le cadre de la passation de marchés, aux documents, à l'évaluation des soumissions ou offres, aux recommandations d'attribution et autres demandes y afférant, est fonction de l'utilisation ou non du BPS de l'Emprunteur, des PMP de la Banque ou d'une tierce partie, comme expliqué dans les sections précédentes.

⁹ Clause 3.4 de la Politique de passation de marchés pour les Opérations financées par le Groupe de la Banque, Approuvée par les Conseils de la BAD le 14 Octobre 2015.

2. Supervision de la passation de marchés quand le Système de passation de marchés d'un Emprunteur (BPS) est utilisé

2.1 Introduction: Les mécanismes de surveillance de la Banque quand elle a approuvé l'utilisation par l'Emprunteur de son propre système de passation de marchés dans le cadre d'opérations financées par le Groupe de la Banque sont examinés dans cette section. Elle traite du contenu des activités, des résultats et des actions de suivi nécessaires par l'Emprunteur et la Banque. Elle présente également les remèdes à appliquer par la Banque, le cas échéant.

2.2 Audits annuels de passation de marchés de projets de l'Emprunteur: Pour les opérations menées avec utilisation totale du BPS, la Banque effectuera sa surveillance au moyen d'audits de passation de marchés qui seront entrepris annuellement sur un échantillon assez large de contrats dans le cadre de chaque projet ou programme. Initialement, lors de l'évaluation du projet, un échantillon de contrats à auditer est déterminé et convenu, et précisé dans le Rapport d'évaluation du projet (REP) et spécifié dans l'Accord de financement (AF) pour chaque projet ou programme.

2.3 Des audits de passation de marchés sont effectués (sur une base annuelle ou comme convenu entre la Banque et l'Emprunteur) sous le regard de l'Organe de supervision des marchés publics (PPOB) de l'Emprunteur et l'Institution suprême d'audit (SAI) conformément aux lois et réglementations nationales, mais financés dans le cadre du projet ou programme. Lorsque cela est nécessaire, afin de respecter les délais de la Banque, la SAI peut recruter des consultants externes qui effectueraient les audits sous son contrôle. Les Termes de référence (TdR) de ces audits figurent dans le Manuel de mise en œuvre de projet spécifique (PIM). Une version générique est disponible dans le Kit de passation de marchés de la Banque. L'audit concernera l'examen des éléments suivants:

- a) Avis spécifiques de passation de marchés (SPN) avec les Invitations aux préqualifications, les invitations à soumissionner, les Appels à manifestation d'intérêt (AMI);
- b) Les documents de préqualification / les documents de soumission/ les demandes de prix / les demandes de propositions;
- c) L'évaluation de la pré-qualification / l'évaluation de l'offre / les rapports d'évaluation des soumissions;
- d) Les contrats définitifs et éventuels addendas;
- e) Autres documents le cas échéant pour vérifier si les documents utilisés sont conformes aux lois et réglementations de marchés de l'Emprunteur et si les méthodes et procédures de passation de marchés de l'Emprunteur correspondent à ce qui a été convenu;
- f) Si le soumissionnaire évalué le moins disant est celui à qui le contrat est attribué;
- g) Réalisation globale du principe de 'valeur contre finance' dans le cadre du contrat; et
- h) Adéquation continue des méthodes et procédures de marché restantes en termes de correspondance à l'objectif recherché par rapport à la réalisation des objectifs du projet.

2.4 Les rapports d'audit de passation de marchés doivent inclure des recommandations pour toute mesure corrective nécessaire pour améliorer la performance de l'OE. L'Emprunteur doit les présenter à la Banque à des intervalles convenus pour chaque projet du portefeuille de la Banque dans chaque PMR. La Banque charge l'Emprunteur de mettre en œuvre toute recommandation d'audit dans le cadre du BPS.

2.5 Revue indépendante des acquisitions (IPR): La Banque examinera les rapports d'audit de passation de marché de projet de l'Emprunteur, et dans les cas où un signal d'alerte et/ou une opération non conforme sont identifiés, elle se réserve le droit de procéder directement à une revue indépendante de l'acquisition (IPR) et d'appliquer les solutions appropriées pour toute procédure dûment justifiée.

2.6 En ce qui concerne le contenu, une IPR couvre normalement une vaste gamme de questions, dont la qualité globale et la performance des activités de surveillance de la Banque et de l'Emprunteur, ainsi que celle de l'OE et des questions spécifiques au pays/secteur/portefeuille. En plus des questions d'audit de marché, elle va jusqu'à mener des enquêtes détaillées d'éventuelles anomalies de passation de marché, d'actes répréhensibles et d'un manque général de conformité aux dispositions de l'AF. Les IPR sont effectuées par des consultants indépendants sous le contrôle de la Banque.

2.7 Dans le cas où les conclusions de l'IPR font état de Fraude & Corruption (F&C), l'affaire est référée au Département de l'intégrité et de la lutte contre la fraude et la corruption de la Banque pour examen complémentaire.

2.8 Recours applicables par la Banque: En termes de recours, la Banque appliquera ce qui suit:

- a) La violation d'un accord, tel qu'évalué par la Banque généralement à travers l'IPR, peut amener la Banque à annuler son accord pour l'utilisation de PMP nationaux spécifiques en fonction de la manière dont chacun a été exécuté. Cela signifie que l'utilisation de certains PMP pourrait être annulée alors que celle d'autres PMP resterait valable; et
- b) La supervision de la Banque garantit que l'Emprunteur exerce une diligence raisonnable dans le traitement des plaintes et de F&C, et qu'il respecte la loi et utilise tous les recours. Le droit d'audit de la Banque est exercé conformément à son mandat et signifie que la Banque ne financerait pas ces marchés qui, selon elle, n'ont pas été conclus conformément à l'AF.

3. Supervision de la passation de marchés quand les Méthodes et procédures de passation de marchés (PMP) de la Banque sont utilisées

3.1 Introduction: Pour s'acquitter de ses obligations fiduciaires et dans le cadre de projets exécutés en utilisant les PMP de la Banque, la Banque examine et déclare 'pas d'objection' aux diverses actions de passation de marché de l'Emprunteur. La Politique de passation de marchés énonce clairement que la Banque s'assurera au moyen d'examens et autres modalités, que le processus d'acquisition, y compris les procédures de passation de marché, les documents, les évaluations de soumissions/propositions, les recommandations d'attribution et les contrats, est réalisé conformément aux dispositions de l'AF. Le Plan de passation de marché (PP) validé par la Banque précise quelles procédures de réexamen seraient appliquées aux différentes catégories de biens, travaux et services de conseils à financer entièrement ou partiellement dans la cadre de l'AF. Cette section décrit les

conditions détaillées de la Banque en matière de surveillance par l'application de ses mécanismes d'examen quand les PMP sont utilisées.

- 3.2** L'étendue de la surveillance de la Banque en matière de passation de marchés se base généralement sur les conclusions de ses évaluations fondées sur le risque de la capacité et performance du pays, secteur, et OE, ainsi que sur le risques perçus relatifs au projet proposé.
- 3.3** L'examen peut être effectué, et le 'pas d'objection' fourni soit avant la prise de mesure par l'Emprunteur (**revue antérieure**) ou après la prise de mesure par l'Emprunteur (**revue postérieure**).
- 3.4** **Surveillance par revue antérieure ou postérieure:** La question de savoir si un processus de passation de marché doit être l'objet d'une revue antérieure ou postérieure est décidée au niveau de la transaction. Elle repose sur la qualification, la capacité, et la performance de l'OE, sur les évaluations de projet tenant compte de la complexité de l'activité, et des circonstances du marché et du pays. Comme indiqué précédemment, de telles évaluations de risque sont initialement effectuées lors de la préparation du projet et sont mises à jour et finalisées lors des évaluations du projet.
- 3.5** Les passations de marchés réalisées à travers les PMP de la Banque devront faire l'objet de revue antérieure ou postérieure et d'IRP. Les transactions de grande valeur, complexes, innovantes et/ou à risque élevé seraient normalement revues antérieurement. Cependant, dans des cas difficiles tels que des situations de fragilité, les PMP de la Banque peuvent être appliquées même pour des transactions de faible valeur mais à haut risque; et dans ce cas elles sont revues antérieurement alors que le reste des transactions seront revues postérieurement. La décision de soumettre un processus de passation de marché à une revue antérieure ou postérieure est prise au niveau de la transaction ou d'un ensemble de transactions semblables
- 3.6** Les facteurs à prendre en considération pour décider du niveau de cet examen pour chaque transaction ou ensemble de transactions semblables sont les suivants:
- a) Complexité du marché (difficulté à définir les spécifications, processus et impact);
 - b) Simplicité dans l'action de passation de marché (spécifications claires avec résultat prévisible);
 - c) Valeur de la transaction;
 - d) Risques opérationnels liés au projet;
 - e) Caractéristiques du secteur et du marché;
 - f) Capacité et performance de l'OE en rapport avec la transaction; et
 - g) Environnement du pays en matière de passation de marchés (lois, réglementations, opérations, intégrité et performance).
- 3.7** Tous ces facteurs seront soigneusement pris en compte pour décider de la modalité de surveillance de la passation de marché, revue antérieure ou postérieure, qui serait la plus favorable à l'optimisation des ressources à travers des marchés adaptés à l'objectif recherché, pour une transaction donnée dans le cadre d'un projet ou un programme.
- 3.8** Il est important de veiller à renforcer le principe de 'valeur contre finance' en sachant exactement où tracer la ligne de démarcation entre revue antérieure et postérieure

pour toute transaction de passation de marché. A cet égard, il convient de noter que la décision en faveur de l'un ou de l'autre ne doit pas être prise au niveau du pays mais du projet (transaction spécifique).

- 3.9** A des fins d'orientation uniquement, des seuils désagrégés indicatifs ont été élaborés par la Banque pour chaque secteur prioritaire dans chaque pays, pour chacune des catégories de biens, travaux et services de conseils, et sont disponibles dans le **Kit de passation de marchés**. A titre indicatif, les contrats au-dessus du seuil indicatif du secteur, pour les biens, travaux et services de conseils, dans un pays donné, sont normalement l'objet de revue antérieure, et ceux au-dessous du seuil peuvent faire l'objet de revue postérieure.
- 3.10** Les marchés inférieurs aux seuils identifiés peuvent être rajoutés pour revue antérieure dans le PP si la Banque juge que le risque est élevé et l'optimisation des fonds ne peut pas être réalisée autrement. De même, les marchés dépassant les seuils identifiés peuvent être rajoutés pour la revue postérieure si on juge que les risques sont faibles. L'approche est dynamique et par conséquent les évaluations sont mises à jour lors de la supervision du projet par la Banque de sorte que les résultats révisés déterminent toute révision du projet.
- 3.11** Les passations de marchés effectuées à travers les PMP de la Banque seraient principalement soumis à la revue antérieure car ces marchés sont normalement de haute valeur et/ou à haut risque. Cela garantirait que les processus de passation de marchés appliqués, soient conformes aux conditions de l'AF et à cette politique de passation de marchés.
- 3.12 Circonstances exceptionnelles:** Dans des circonstances exceptionnelles, quand l'Emprunteur est incapable de fournir une short-list ou une longue liste concernant l'acquisition de services de conseils, la Banque peut aider l'Emprunteur, à sa demande écrite, à établir des short-list ou des longues listes d'entreprises que la Banque juge capables de réaliser la tâche. Ces listes ne représentent pas une validation de la part des consultants. Il incombe à l'Emprunteur de vérifier l'éligibilité et les compétences des entreprises citées et il peut supprimer ou ajouter des noms comme il le souhaite; toutefois, la short-list finale doit être envoyée à la Banque pour obtenir son 'pas d'objection' avant l'émission de la DP par l'Emprunteur.
- 3.13** En outre, il incombe à l'Emprunteur de superviser la performance des fournisseurs et garantir qu'ils effectuent leurs tâches conformément au contrat. Sans assumer les responsabilités de l'Emprunteur ou des fournisseurs, le personnel de la Banque doit surveiller la qualité du travail des fournisseurs pendant l'exécution du projet pour s'assurer que la passation de marché est effectuée selon les spécifications et normes appropriées et qu'elle se base sur des données fiables. En outre, la Banque peut prendre part aux discussions entre l'Emprunteur et les fournisseurs et peut, si nécessaire, aider l'Emprunteur à résoudre des problèmes relatifs à la mission. Si une partie importante de la mission est réalisée chez les fournisseurs, la Banque peut, avec l'accord de l'Emprunteur, les visiter pour examiner le travail.
- 3.14 Dans les Etats fragiles ou affectés par les conflits (FCS),** et dans le cadre de son engagement fondé sur le risque envers ses Emprunteurs, la Banque peut adopter une approche d'aide pratique auprès de l'Emprunteur. Dans de telles situations, la Politique stipule que lorsque la compétence institutionnelle locale est limitée, la Banque peut adopter un rôle plus actif dans la gestion et surveillance du processus de passation de marché. Elle peut fournir une assistance technique ou

des agents de passation de marchés (recrutés par, et redevables à l’Emprunteur dans le cadre du Plan applicable de passation de marchés), jusqu’à ce que la compétence locale permette la gestion de telles transactions. En outre, l’évaluation de capacité de l’OE dans les FCS pourrait recommander une augmentation du nombre de missions annuelles de supervision de la passation des marchés afin d’effectuer des revues postérieures des actions de l’Emprunteur en matière de passation de marchés.

3.15 Revue antérieure pour la passation de marché de biens et travaux: Les actions de l’Emprunteur normalement soumises à une revue antérieure sont les suivantes:

- a) Préparation et publication de l’Avis général de passation de marché (GPN) relatif à l’ensemble du projet ou les parties restantes;
- b) Préparation et publication d’un Avis spécifique de passation de marché (SPN) qui peut être une invitation spécifique à présenter une demande de présélection, une invitation à soumissionner, ou un appel à manifestation d’intérêt (AMI);
- c) Préparation et publication d eDocuments, à savoir les documents de préqualification, les dossiers d’appel d’offres (DAO), les demandes de prix (RFQ) et les demandes de propositions (DP);
- d) L’évaluation des demandes de préqualification; l’évaluation des soumissions; l’évaluation des AMI; l’évaluation des propositions financières et techniques des consultants; chacune accompagnée de recommandations pour soit la préqualification, la présélection ou l’attribution du contrat; et
- e) L’attribution du contrat.

3.16 En ce qui concerne tous les contrats de marchés de biens et travaux, qui sont soumis à la revue antérieure de la Banque, l’Emprunteur et la Banque effectuent normalement les activités suivantes:

- a) Dans les cas où on applique la préqualification, l’Emprunteur doit fournir à la Banque, avant la publication de l’invitation à se présenter pour la préqualification, la description des procédures de publicité à appliquer, les projets de documents à utiliser, y compris le texte de l’invitation à se présenter pour la préqualification, le questionnaire de préqualification, et la méthodologie d’évaluation. L’Emprunteur doit intégrer les modifications que la Banque pourra raisonnablement demander à la procédure et aux documents.
- b) Le rapport d’évaluation des demandes reçues par l’Emprunteur, la liste des soumissionnaires préqualifiés proposés, ainsi que l’attestation de leurs qualifications et des motifs d’exclusion de tout candidat à la préqualification, doivent être fournis par l’Emprunteur à la Banque pour avis avant la notification des candidats de la décision de l’Emprunteur. L’Emprunteur aura à effectuer les ajouts, les retraits, ou les modifications dans la liste en question que la Banque pourra raisonnablement demander.
- c) Avant de publier l’invitation à soumissionner, l’Emprunteur aura à fournir à la Banque pour avis, une description des procédures de publicité à appliquer pour l’appel d’offres (en cas de non application de préqualification), des projets de dossiers d’appels d’offres (DAO), contenant les procédures d’appels d’offres,

les conditions de l'Emprunteur et les formulaires de contrats des travaux de génie civil, de fourniture des biens, ou d'installation d'équipement selon le cas.

- d) Les procédures d'appels d'offres devront inclure le contenu des DAO, les critères d'évaluation et de qualification et la base d'évaluation des offres et d'attribution de contrats, tandis que les conditions de l'Emprunteur devront inclure la liste des biens, les spécifications, l'étendue des travaux, les dessins, et la livraison, selon le cas. Les Emprunteurs introduiront les modifications aux documents cités, que la Banque pourra raisonnablement demander. Toute autre modification ou annexe devra être approuvée par la Banque avant d'être adressée aux soumissionnaires potentiels.
- e) Après réception et évaluation des soumissions, et avant la décision finale d'attribution du marché, l'Emprunteur devra fournir à la Banque un rapport détaillé. Le rapport devra être remis suffisamment à l'avance pour en permettre l'examen. Il doit être détaillé (préparé par des experts agréés par la Banque si la Banque le demande) et il doit porter sur l'évaluation et la comparaison des soumissions reçues (pour chaque étape dans le cas d'un appel d'offres à deux étapes et accords cadres) avec les recommandations d'attribution et toute autre information que la Banque peut raisonnablement demander.
- f) Si la Banque juge que l'attribution prévue est incompatible avec l'AF et/ou le PP, elle doit immédiatement informer l'Emprunteur et indiquer les raisons de cette conclusion. Sinon, la Banque doit rapidement communiquer son 'pas d'objection' à la recommandation d'attribution du marché. L'Emprunteur n'attribuera le marché qu'après avoir reçu le 'pas d'objection' de la Banque.
- g) Si l'Emprunteur demande une extension de la validité de l'offre pour finaliser le processus d'évaluation, obtenir les autorisations internes nécessaires, et le 'pas d'objection' de la Banque, et pour procéder à l'attribution, il devra solliciter le 'pas d'objection' préalable de la Banque pour la première demande d'extension, si elle est supérieure à 4 (quatre) semaines, et pour toutes les demandes ultérieures d'extension, indépendamment de la durée.
- h) Si pendant la période de moratoire (**le cas échéant**) ou après la publication de l'attribution du marché, comme exigé par la Politique de la Banque en matière de passation de marchés, l'Emprunteur reçoit des contestations ou des plaintes de la part des soumissionnaires, une copie de la plainte, les remarques de l'Emprunteur sur chaque point de la plainte, et une copie de la réponse de l'Emprunteur seront envoyées à la Banque pour examen et avis.
- i) Si, après l'analyse de la contestation, l'Emprunteur change sa recommandation d'attribution de marché, les motifs d'une telle décision et un rapport d'évaluation révisé seront communiqués à la Banque pour son 'pas d'objection'. L'Emprunteur devra présenter une re-publication de l'attribution de marché.
- j) Les termes et conditions d'un contrat ne devront pas, sans le 'pas d'objection' préalable de la Banque, être matériellement différents de ceux pour lesquels des soumissions et des préqualifications d'entrepreneurs, le cas échéant, ont été demandées.
- k) Une copie conforme du contrat, et de la garantie de restitution d'acompte, et de la garantie de bonne exécution, si elles sont demandées, seront fournies à

la Banque immédiatement après sa signature et avant la remise à la Banque de la première demande de décaissement du compte de financement relatif à ce contrat.

- l) Quand les paiements dans le cadre de ce contrat sont effectués à partir d'un Compte spécial (SA), des copies du contrat, de la garantie de restitution d'acompte et de la garantie de bonne exécution si elles sont demandées, seront fournies à la Banque avant le premier versement du SA pour ce contrat.
- m) Tous les rapports d'évaluation seront accompagnés d'un résumé de la passation de marché sur un formulaire fourni par la Banque. La description et le montant du contrat, avec le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu, seront divulgués publiquement par la Banque dès réception de la copie signée du contrat de la part de l'Emprunteur.
- n) L'Emprunteur gardera toute la documentation relative à chaque contrat durant la mise en œuvre du projet et jusqu'à deux ans après la date de clôture de l'AF. Cette documentation comprendrait les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter. (i) La copie originale signée de chaque contrat et tous les changements ultérieurs et annexes. (ii) Les soumissions/propositions originales. (iii) Tous les documents et toute la correspondance relative à la passation du marché et l'exécution du contrat, y compris les documents d'appel d'offres avec les instructions aux soumissionnaires, les spécifications, les demandes des emprunteurs et les contrats proposés. (iv) Les rapports d'évaluation des soumissions et les recommandations d'attribution approuvées par la Banque. Et (v) les factures ou attestations de paiement, ainsi que les attestations d'inspection, de livraison, d'achèvement, et de réception des biens, travaux et services de consultants.
- o) Pour les marchés attribués de gré à gré, la documentation doit inclure la justification du choix de la méthode, les spécifications techniques, la capacité technique et financière de l'entreprise, et l'original signé du contrat. L'Emprunteur doit fournir cette documentation à la Banque pour examen à sa demande ou celle de ses consultants/auditeurs.

3.17 Processus de revue antérieure pour les services de consultants: Dans le cadre de marchés de services de consultants soumis à la revue antérieure de la Banque en vertu des PMP de la Banque, les activités suivantes sont généralement effectuées par l'Emprunteur et la Banque:

- a) Avant de publier les invitations à soumissionner, l'Emprunteur doit fournir à la Banque pour examen et accord, l'estimation de coûts, la DP, et la short-list de consultants. L'Emprunteur apportera à la short-list et la DP les modifications que la Banque peut raisonnablement demander. Toute autre modification nécessitera le 'pas d'objection' de la Banque avant l'envoi de la DP aux consultants présélectionnés.
- b) Après évaluation des propositions techniques, l'Emprunteur doit fournir à la Banque, en temps utile pour examen, un rapport d'évaluation technique (préparé, si la Banque le demande, par des experts agréés par la Banque) et des copies des offres techniques, à la demande de la Banque.
- c) Si la Banque juge que l'évaluation technique ne correspond pas aux dispositions de la DP, elle doit immédiatement informer l'Emprunteur et justifier

ses conclusions; sinon, la Banque donne son 'pas d'objection' à l'évaluation technique. L'Emprunteur aura aussi besoin du 'pas d'objection' de la Banque si le rapport d'évaluation rejette toutes les propositions.

- d) L'Emprunteur ne peut procéder à l'ouverture des offres financières qu'après avoir reçu le 'pas d'objection' de la Banque pour l'évaluation technique. Dans le cas où le coût est un facteur déterminant de sélection du consultant, l'Emprunteur peut alors effectuer l'évaluation financière conformément aux dispositions de la DP. L'Emprunteur doit fournir à la Banque le rapport final d'évaluation en précisant le consultant retenu.
- e) L'Emprunteur doit notifier l'entreprise qui a reçu le score le plus élevé dans l'évaluation finale de son intention d'attribuer le marché à l'entreprise et doit inviter l'entreprise pour négocier. Si la Banque constate des divergences dans l'évaluation financière à la suite de son propre examen ou en raison de plaintes reçues, elle doit immédiatement informer l'Emprunteur. Ce dernier doit immédiatement traiter toutes les questions soulevées conformément aux exigences de la Banque avant de négocier avec le consultant retenu, ou interrompre les négociations si elles ont déjà commencé. Dans ce cas, aucune autre mesure ne sera prise avant que la Banque n'ait donné son 'pas d'objection' à la recommandation de l'Emprunteur.
- f) Si l'Emprunteur exige une extension de la validité des offres pour compléter l'évaluation, obtenir les autorisations internes nécessaires ou le 'pas d'objection' de la Banque, ou pour procéder à l'attribution, il doit solliciter le 'pas d'objection' préalable de la Banque pour la première demande d'extension, si elle est supérieure à 4 (quatre) semaines, et pour toutes les demandes ultérieures d'extension, indépendamment de la durée.
- g) Si l'Emprunteur reçoit des plaintes de la part des consultants, il doit immédiatement envoyer un accusé de réception au plaignant, et à la Banque une copie de la plainte, les remarques de l'Emprunteur sur chaque point de la plainte, et une copie de la proposition adressée au plaignant, pour examen et avis.
- h) Si, après l'analyse de la contestation, ou pour toute autre raison, l'Emprunteur change sa recommandation d'attribution de marché, les motifs d'une telle décision et un rapport d'évaluation révisé seront communiqués à la Banque pour recevoir son 'pas d'objection'. L'Emprunteur devra présenter une republication de l'attribution de marché dans le format du paragraphe 7 du présent annexe.
- i) Si les négociations avec le consultant retenu n'aboutissent pas, l'Emprunteur doit fournir à la banque pour examen, les procès-verbaux des négociations et les raisons de l'échec. Après achèvement de la procédure décrite au paragraphe 2.30 de ces Règles, et obtention du 'pas d'objection' de la Banque, les négociations peuvent prendre fin et l'entreprise suivante dans le classement sera invitée à négocier.
- j) Une fois les négociations achevées, ou dans le cas d'une sélection à source unique, l'Emprunteur doit fournir à la Banque, en temps utile pour examen, une copie de la proposition de contrat révisé pour signature par l'Emprunteur, que le consultant retenu aura préalablement paraphé.

- k) Si le contrat négocié a entraîné le remplacement d'experts clés ou des changements des TdR et le contrat original proposé, l'Emprunteur doit mettre en évidence les changements et expliquer pourquoi ils sont nécessaires et acceptables pour l'Emprunteur.
- l) Si la Banque juge que le rapport final d'évaluation, la recommandation d'attribution et/ou le contrat négocié ne sont pas conformes aux dispositions de la DP, elle doit immédiatement aviser l'Emprunteur en indiquant les raisons de sa décision. Autrement, la Banque doit donner son 'pas d'objection' final à l'attribution du contrat. L'Emprunteur doit confirmer l'attribution et signer le contrat, mais seulement après avoir reçu le 'pas d'objection' de la Banque.
- m) Une copie conforme du contrat doit être fournie à la Banque immédiatement après sa signature et avant la soumission à la Banque de la première demande de retrait de fonds du compte de financement relatif à ce contrat. Quand les paiements pour le contrat doivent être effectués d'un Compte spécial (CS), une copie du contrat doit être remise à la Banque avant la réalisation du premier paiement relatif à ce contrat à partir du CS.
- n) La description et la valeur du marché, avec le nom et l'adresse du consultant, sauf si un individu va être victime d'exposition publique par la Banque conformément au paragraphe (i) ci-dessus sur réception de la copie signée du contrat par l'Emprunteur.
- o) L'Emprunteur conservera toute la documentation relative à chaque contrat pendant la mise en œuvre du projet jusqu'à deux ans après la clôture de l'AF. La documentation comprendrait, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants. (i) L'original signé de chaque contrat et toutes les modifications ou addenda ultérieurs. (ii) Les propositions originales remises par les consultants présélectionnés. (iii) La demande de propositions (DP) avec les instructions aux consultants, les termes de référence, les conditions des emprunteurs, et les contrats proposés. (iv) Les rapports d'évaluation des propositions (y compris les fiches individuelles de notation) et les recommandations d'attribution approuvées par la Banque; (tous les autres documents et toute la correspondance relative à la sélection des consultants et à l'exécution du contrat. Et (iii) les factures de paiement ou attestations.
- p) Pour les marchés attribués sur la base de la méthode SSS, la documentation doit comprendre la justification d'utilisation de la méthode, les qualifications et l'expérience du consultant sélectionné, et l'original signé du contrat. L'Emprunteur doit fournir cette documentation à la Banque pour examen à sa demande ou celle de ses consultants/auditeurs.

3.18 Modifications du contrat signé dans le cadre des PMP de la Banque: Dans le cas de contrats soumis à la revue antérieure, l'Emprunteur doit obtenir le 'pas d'objection' de la Banque avant d'accepter ce qui suit. (a) Une extension significative du délai stipulé pour l'exécution du contrat. Ou (b) une modification substantielle de l'étendue des services ou autres changements significatifs dans les termes et conditions du contrat (y compris pour les services de conseils qui remplacent du personnel important). Ou (c) une ordonnance de modification ou un amendement (sauf en cas d'extrême urgence) qui, seuls ou ajoutés à toutes les ordonnances de modification ou amendements précédemment publiés, augmentent

la valeur initiale du marché de plus de 15% (quinze pour cent). Ou (d) la résiliation proposée du contrat

3.19 Si la Banque juge que la proposition ne serait pas conforme aux dispositions de l'AF et/ou le PP, elle doit immédiatement aviser l'Emprunteur en justifiant ses conclusions. Autrement, elle donne rapidement son 'pas d'objection'. Une copie de tous les amendements est fournie à la Banque pour ses archives.

3.20 Revue postérieure dans le cadre des PMP de la Banque: Les objectifs des Revues postérieures des acquisitions du projet (PPR) consistent à garantir ce qui suit à la Banque:

- a) Garantir que les procédures de passation de marché, de gestion du contrat et d'exécution dans le cadre de projets financés par la Banque sont effectuées conformément aux procédures spécifiées dans l'AF et le PP convenu avec la Banque;
- b) Vérifier que les biens, travaux et services financés dans le cadre du projet sont fournis/achevés selon les conditions et les spécifications techniques, et soutenir le caractère raisonnable des prix;
- c) Vérifier si une non-conformité identifiée à l'AF est liée ou non à des pratiques de corruption;
- d) Vérifier la conformité de la capacité réelle des OE à l'évaluation et au plan d'atténuation du risque en matière de passation de marché;
- e) Vérifier que des dispositions ont été prises pour que les fonds de la BAD soient utilisés aux fins prévues, pour obtenir une optimisation de l'utilisation des fonds sur la base des principes d'économie, d'efficacité, d'efficacité et d'équité qui se renforcent mutuellement; (la revue postérieure concerne-t-elle seulement la conformité?)
- f) Vérifier si les dispositions de passation de marché dans le cadre du projet répondent à la vision de la Banque en termes d'optimisation de l'utilisation des fonds pour ses Emprunteurs par le biais de marchés FfP fondés sur le risque; (la revue postérieure concerne-t-elle seulement la conformité?)
- g) Déterminer l'étendue de l'achèvement technique/matériel et identifier l'ampleur et les raisons des retards, ainsi que les déficiences répétées dans le système, le produit/service et le personnel;
- h) Identifier les améliorations nécessaires dans la passation et gestion de marchés et proposer des mesures correctives sous forme de plans d'action pour empêcher la survenue de tels risques dans l'avenir; et
- i) Produire un ensemble de recommandations et outils de gestion pour améliorer la conformité et l'efficacité.

3.21 La méthodologie de la revue postérieure des acquisitions comprend:

- a) L'évaluation des procédures d'appel d'offres, et de gestion de contrat appliquée aux marchés soumis à la revue postérieure et par conséquent pas

à la revue antérieure dans le cadre des projets et programme financés par la Banque;

- b) L'évaluation du respect des principes directeurs généraux de passation de marchés, de l'optimisation de l'utilisation des fonds (OUF) par l'économie, l'efficacité et l'équité, et dans la mesure du possible de l'achèvement technique/matériel et de la compétitivité des prix;
- c) L'évaluation du marché et d'autres comparateurs de prix pour comparer les paiements dans le cadre de certains contrats du projet et déterminer si l'OUF est bien réalisée par une passation de marché adaptée aux fins prévues; et
- d) Les recommandations et plans d'action pour améliorer la conformité et l'efficacité de la mise en œuvre du projet.

3.22 Passage de la revue postérieure à la revue antérieure: Un contrat dont l'estimation de coût est inférieure au seuil de la revue antérieure de la Banque indiqué dans le PP, doit être soumis à la revue antérieure si le prix du soumissionnaire le plus bas dans l'évaluation dépasse ce seuil. Toute la documentation relative à la passation de marchés déjà traités, y compris le rapport d'évaluation et la recommandation d'attribution, doit être présentée à la Banque pour sa revue antérieure et son 'pas d'objection' avant l'adjudication. Si, au contraire, le prix du soumissionnaire retenu est inférieur au seuil de la revue antérieure, la revue antérieure doit être poursuivie.

3.23 Dans certaines circonstances, la Banque peut demander à l'Emprunteur d'appliquer un processus de revue antérieure pour un contrat inférieur au seuil de la revue antérieure de la Banque dans le cas d'une plainte qu'elle juge sérieuse. En outre, quand la méthode de passation de marché nécessite un changement en raison d'estimations de coûts supérieures ou inférieures à celles précédemment établies, le PP devra être modifié par l'Emprunteur et présenté à la Banque pour examen et approbation.

4. Supervision de la procédure de passation de marchés quand on utilise les méthodes de passation de marchés (PMP) de tierces parties

4.1 Accords de confiance mutuelle: Le Paragraphe 10.4 de la Politique de passation de marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, approuvé en octobre 2015, stipule que la Banque peut, dans des cas exceptionnels, conclure des accords de co-financement en signant "des Accords de confiance mutuelle de décisions de passation de marchés (Accords de confiance mutuelle (MRA))". Les rôles et responsabilités de chacun des bailleurs dans ce cas seront comme indiqué dans les Accords de confiance mutuelle. Mais, en général, le financeur principal se charge d'effectuer le processus de passation de marché, appliquant sa propre politique de passation de marchés et d'examen interne et de procédures d'autorisations en prenant les décisions finales et appliquant les recours nécessaires au nom des co-financeurs. Ces accords peuvent, par exemple, être conclus avec d'autres banques de développement multilatéral qui suivent une politique et des procédures de passation de marchés largement harmonisées.

4.2 En termes qualitatifs, outre leur contribution à une meilleure division des tâches entre les financeurs, les MRA contribuent également à accroître l'impact de la cohérence et le développement d'opérations et activités de financement conjoint au profit des Emprunteurs. Ils facilitent une perspective commune des objectifs de

développement envisagés et des moyens de réalisation de ces objectifs grâce au financement conjoint.

- 4.3** En termes quantitatifs, les MRA contribueront au succès de projets et programmes de développement à grande échelle, en particulier dans les cas où un seul financeur ne peut pas gérer le projet en raison de capacités financières limitées, de capacité de risque et/ou celle de gestion de projet. Les accords créent, par conséquent, d'importantes synergies pour tirer profit de la coopération au niveau opérationnel. Les MRA conclus par la Banque sont inclus dans le Kit de passation de marchés.
- 4.4 Situations fragiles & Accords de principes fiduciaires (APF):** La Banque est appelée à réagir plus efficacement et plus rapidement aux situations d'urgence, de crise, de catastrophe et de post-conflit sur le terrain et lorsque la capacité du gouvernement bénéficiaire est limitée. Cela signifie souvent une collaboration avec les organisations des Nations Unies souvent mieux placées à mettre en œuvre des activités d'intervention. Cependant, la Banque et les organisations des Nations Unies ont eu des difficultés à travailler ensemble en raison de la non inter-opérabilité de leurs cadres fiduciaires et juridiques et de leurs politiques et procédures. Ceci a souvent mis en question l'efficacité de la coopération entre la Banque et les organisations de Nations Unies et a contribué à des retards et des coûts autres que financiers particulièrement dans des situations où une réponse rapide est nécessaire.
- 4.5** Le Paragraphe 5.3(e) de la Politique de passation de marchés relatifs aux opérations financées par le Groupe de la Banque, précise que lorsque des organisations internationales, telles que celles des Nations Unies, exécutent des contrats financés par la Banque, en vertu d'un accord signé avec l'Emprunteur, la Banque peut accepter d'appliquer les procédures de passation de marchés et les critères d'éligibilité de ces organisations internationales. Et ainsi, les entreprises et les individus de tous les pays sont autorisés à proposer des biens, des travaux et des services de conseils. La Banque a donc conclu un Accord de principes fiduciaires (APF) avec des organisations des Nations Unies qui définit et accepte des principes fiduciaires communs et les objectifs qui constituent le fondement des conditions internes de chacune des organisations et qui permet à chaque institution de s'appuyer sur ses propres systèmes fiduciaires dans l'exécution des activités de collaboration. En plus des procédures de passation de marchés et autres, l'APF permet à la Banque d'accepter que ces organisations appliquent leurs propres règles et réglementations pour enquêter sur les allégations de fraude et de corruption, sous réserve des termes et conditions convenus avec la Banque. La Banque se réserve toutefois le droit de se prévaloir de tout autre moyen.
- 4.6** L'APF lui-même constitue une mesure d'atténuation de risques liés aux agences de mise en œuvre car, dans l'APF, l'agence des Nations Unies donne à la Banque des assurances précises par écrit. Elle précise que ses règles, règlements, procédures et pratiques administratives de (a) gestion financière, y compris les audits et les cadres de contrôle; (b) la passation de marchés; (c) la conception, la mise en œuvre et le monitoring des projets ou programmes, et (d) la prévention de la fraude et la corruption, sont conformes aux normes et pratiques fondamentales.
- 4.7** Pour toute passation de marché effectuée dans le cadre de PMP de tierces parties par la signature d'un MRA ou un APF, la Banque exercera son rôle son contrôle au moyen de rapports périodiques fournis par le co-financeur et/ou l'agence ou programme des Nations Unies à des intervalles convenus par toutes les parties.

5. Traitement des plaintes

- 5.1 Introduction:** La crédibilité d'un système de passation de marchés dépend largement de la façon dont les plaintes des soumissionnaires sont traitées, sachant qu'il s'agit d'une importante mesure de transparence et d'équité. La Banque a mis en place un mécanisme complet de traitement des plaintes juste et rapide, dans le cadre de ses projets. Cette section développe les dispositions de la Politique et la méthodologie de passation de marchés. (i) Elle explique les éléments essentiels de la préparation et soumission des plaintes de soumissionnaires; (ii) elle décrit les procédures de traitement des plaintes par le personnel de la Banque et celui des Emprunteurs; et (iii) elle fournit des directives plus détaillées au personnel de la Banque et celui des Emprunteurs concernant le traitement des plaintes.
- 5.2** Une plainte est définie comme "une communication envoyée à l'Emprunteur ou la Banque pour protester contre une décision de l'Emprunteur ou la Banque relative à l'exécution d'un projet ou pour informer que la politique de passation de marchés et/ou les dispositions des documents de soumission n'ont pas été respectées".
- 5.3** D'autre part, le Cadre de passation de marchés de la Banque précise que les soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de services et consultants sont libres d'envoyer des copies de leurs communications avec l'Emprunteur sur les plaintes à la Banque, ou d'écrire directement à la Banque quand les Emprunteurs ne donnent pas une réponse immédiate ou quand la plainte concerne l'Emprunteur.
- 5.4** Ceci s'applique quel que soit le système de passation de marchés utilisé pour le marché en question. Un minimum d'information doit figurer dans les plaintes:
- L'identification du pays et du projet en question;
 - Les problèmes à résoudre, ou les allégations de méfaits, violation ou irrégularité;
 - Les raisons pour lesquelles cet élément est considéré comme un problème, ou une violation ou une irrégularité; et
 - Des preuves illustrant le point de vue avancé.
- 5.5** Pour des raisons de transparence et d'équité, le Cadre exige que les plaintes soient soumises par écrit, accompagnées des pièces justificatives pertinentes et d'information sur le processus de passation de marchés. Lorsque les PMP de la Banque sont utilisées, les SD de la Banque fournissent une adresse email spéciale à laquelle les soumissionnaires peuvent envoyer leurs plaintes.
- 5.6** La Banque examinera toutes les communications sur les plaintes reçues des soumissionnaires, qu'elles soient traitées par le BPS, ou les PMP de la Banque ou de tierces parties. La procédure spécifique du traitement de ces plaintes par la Banque dépend du système de passation de marchés, tel que décrit ci-dessous.
- 5.7 Traitement des plaintes lors de l'utilisation du système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS):** Selon le Cadre, lors de l'utilisation du BPS, les plaintes reçues sont traitées conformément aux lois et réglementations nationales en matière de passation de marchés. Par conséquent, sachant que ces contrats ne sont pas soumis à la revue antérieure/postérieure de la Banque, les plaintes, ou toute autre communication reçue par la Banque, ou des extraits pertinents, selon le cas, sont envoyés à l'Emprunteur et à l'OE du projet avec copie à l'organisme national de contrôle des marchés publics.

- 5.8** Pour la Banque, ces plaintes doivent recevoir toute l'attention nécessaire et faire l'objet des mesures appropriées, conformément au mécanisme national de traitement des plaintes. Par la suite, l'Emprunteur fournira à la Banque toute la documentation nécessaire pour lui permettre de procéder à sa propre revue. Par souci de transparence et d'équité, toutes les plaintes à l'encontre de l'Emprunteur sont traitées comme indiqué au paragraphe 8.14 ci-dessous.
- 5.9** Comme indiqué à la section 5, un rapport d'audit de passation de marchés doit être préparé par l'Emprunteur (normalement tous les ans) pour chaque projet dans le cadre du système de passation de marchés d'un emprunteur, et sera remis à la Banque. De son côté, la Banque examinera ces rapports, et exigera qu'une revue indépendante des acquisitions (IPR) soit appliquée à toutes les transactions dans lesquelles l'Emprunteur ou la Banque ont reçu des plaintes ou si une telle action est jugée nécessaire par souci de transparence et équité. Les termes de référence pour l'audit de passation de marché et la revue indépendante des acquisitions (IPR) figurent dans le **kit de passation de marchés**.
- 5.10 Lors de l'utilisation des PMP de la Banque:** Les communications reçues par la Banque de soumissionnaires potentiels, avant la date de clôture des soumissions, seront, le cas échéant, transmises à l'Emprunteur avec les commentaires et avis de la Banque, pour réponse ou intervention, sauf si la plainte concerne l'Emprunteur. La Banque accusera réception mais ne procédera à aucune discussion ou correspondance avec un soumissionnaire pendant le processus d'évaluation et de revue de la passation de marché, jusqu'à publication de l'attribution du contrat.
- 5.11** Par ailleurs, les communications, y compris les plaintes, reçues des soumissionnaires après l'ouverture des plis, seront examinées par la Banque, en concertation avec l'Emprunteur. Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour compléter le processus, elles sont obtenues de l'Emprunteur. Si d'autres informations ou des clarifications sont nécessaires du soumissionnaire, la Banque demandera à l'Emprunteur d'obtenir les informations requises et les commenter ou les intégrer selon le cas, dans le rapport d'évaluation.
- 5.12** Dans le cas de contrats utilisant les PMP de la Banque et soumis à la revue antérieure, la Banque œuvre avec l'Emprunteur à examiner tous les faits supplémentaires et à les prendre en considération avant l'attribution du contrat. L'examen d'un rapport d'évaluation par la Banque ne sera achevé que quand toutes les plaintes sont totalement examinées et prises en compte. Plus de détails sur le traitement des plaintes figurent dans une note d'orientation dans le **kit de passation de marchés**.
- 5.13 Traitement des plaintes lors de l'utilisation des PMP de tierces parties:** En cas de cofinancement, et si un Accord de confiance mutuelle (MRA) a été conclu, le financeur principal aura la responsabilité de traiter et répondre aux plaintes de passation de marchés en appliquant ses propres règles et procédures et devra partager l'information avec les autres co-financeurs. Le financeur principal et les co-financeurs devront coordonner pour que les co-financeurs soient informés en temps utile de la réception d'une plainte et de la suite donnée. Dans le cas où la Banque utilise une agence des Nations Unies à travers un APF, les plaintes reçues seront traitées conformément aux règles des Nations Unies. La Banque sera informée en temps utile de la réception d'une plainte et de la suite donnée.

5.14 Traitement des plaintes à l'encontre de l'Emprunteur ou impliquant F&C:

D'autre part, les plaintes reçues de soumissionnaires à l'encontre de l'Emprunteur, ou accompagnées d'allégations de fraude et corruption (F&C), qu'elles soient dans le cadre de système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS) ou de PMP de tierces parties, sont transmises au Département d'intégrité et de lutte contre la corruption. De tels cas peuvent justifier un traitement différent pour des raisons de confidentialité, et la Banque peut appliquer une discrétion supplémentaire en partageant l'information avec l'Emprunteur.

6. Marchés non-conformes & recours

6.1 Introduction: La Politique de la Banque en matière de passation de marchés qualifie "d'opération non conforme" la violation par l'Emprunteur des termes et conditions de l'AF. Elle précise quatre situations dans lesquelles elle ne finance pas de dépenses au titre de marchés de biens, travaux et services de conseils (**Encadré 2**).

Encadré 2: Marchés non-conformes

7.1 Marchés non-conformes: La Banque ne finance pas les dépenses liées à un marché de biens, travaux et services de conseils si la Banque juge ce qui suit. (i) Le marché n'a pas été attribué conformément aux dispositions dans l'AF et telles que développées dans le Plan de passation de marchés, auxquelles la Banque n'a opposé aucune objection. (ii) Le marché ne pouvait pas être attribué au soumissionnaire ou consultant retenu en raison d'une conduite dilatoire délibérée ou autres actions de l'Emprunteur entraînant des retards injustifiables; la soumission ou la proposition retenue n'étant plus disponible. (iii) Le rejet injustifié de soumissions ou propositions. (iv) L'implication d'un représentant de l'Emprunteur, ou un bénéficiaire d'une partie du produit du financement en violation du Cadre d'intégrité de la Banque. En cas de divergences légitimes de jugement entre la Banque et l'Emprunteur, ou de malentendu concernant les conditions de l'AF, la Banque peut accepter de ne pas annuler la partie du produit du financement attribué au marché non conforme mais de le réaffecter à d'autres volets du projet.

6.2 En règle générale, si la Banque, après examen d'une passation de marché, juge que l'Emprunteur n'a pas respecté les dispositions de l'Accord de financement (AF), de la Politique de passation de marchés ou du Dossier d'appel d'offres (DAO), elle peut exiger ce qui suit avant de passer à l'étape suivante:

- a) Demander à l'Emprunteur d'annuler ou de maintenir un processus de passation de marché;
- b) Déclarer le marché non conforme en vertu de la Politique de passation de marchés;
- c) Annuler la partie du financement de la Banque affectée aux biens, travaux ou services de conseils qui a fait l'objet de non-conformité;
- d) Appliquer d'autres recours tels que prévus dans l'AF;
- e) Prendre une autre décision, selon le cas.

6.3 Cette Section explique les modalités d'application des dispositions de la Banque relatives aux procédures non conformes d'acquisition et les recours associés et fournit au personnel de la Banque et de l'Emprunteur des informations plus pratiques sur la manière de les traiter.

6.4 Marchés non conformes et recours: La Banque ne finance pas les dépenses dans le cadre d'un marché de biens, travaux et services de conseils dans les cas suivants:

- a) Le marché n'a pas été attribué conformément aux dispositions dans l'AF et telles que développées dans le Plan de passation de marchés (PP), auxquelles la Banque n'a pas opposé d'objection;
- b) Le marché ne pouvait pas être attribué au soumissionnaire ou consultant retenu en raison d'une conduite dilatoire délibérée ou autres actions de l'Emprunteur entraînant des retards injustifiables; la soumission ou proposition retenue n'étant plus disponible.
- c) Le rejet injustifié de soumissions ou propositions
- d) L'implication d'un représentant de l'Emprunteur, ou un bénéficiaire d'une partie du produit du financement en violation du Cadre d'intégrité de la Banque.

6.5 Un aspect essentiel de la passation de marchés non conforme est que la déclaration de la Banque est effectuée sur une base itérative. Dans le cas où l'action non-conforme n'a pas encore été exécutée, l'Emprunteur est d'abord informé de la situation qui a conduit à la décision de la Banque et il a l'opportunité de remédier à la non-conformité, comme cela peut se produire dans les situations de revue antérieure. Ce n'est que lorsqu'un accord n'a pas été conclu entre les deux parties dans des cas de revue antérieure ou si un tel accord est devenu caduc comme dans les cas de revue postérieure des acquisitions, que la Banque déclare l'opération non-conforme.

6.6 Une autre caractéristique est que son application ne couvre pas nécessairement l'ensemble du prêt ou de la subvention mais seulement le volet, l'activité ou la transaction où la non-conformité est réputée avoir eu lieu. C'est à cet égard que la non-conformité peut entraîner l'annulation de cette portion du prêt, ou ce volet, ou cette activité ou transaction non-conforme. Afin d'éviter les conséquences négatives d'une passation de marchés non-conforme, l'Emprunteur et la Banque doivent suivre le processus d'acquisition étroitement. Cela nécessite, pour les situations de revue antérieure, que la Banque fournisse rapidement des conseils après examen des dossiers de sollicitation et des rapports d'évaluation des soumissions, et que l'Emprunteur inclut assidument toute suggestion dans le processus. Généralement, il est important que les Emprunteurs veillent à suivre les procédures décrites dans le PP et l'AF. En cas d'écart de la procédure convenue, il est nécessaire d'obtenir le 'pas d'objection' de la Banque, et l'Emprunteur doit rigoureusement respecter les décisions de la Banque.

6.7 En cas de différences de jugement entre la Banque et l'Emprunteur, ou d'un malentendu sur les exigences de l'AF, du PP ou du dossier de sollicitation, la Banque peut accepter de ne pas annuler la part du produit de financement attribué au marché non-conforme mais de le réaffecter à d'autres volets du projet.

6.8 D'autre part, même dans les cas où un contrat est attribué après obtention du 'pas d'objection' de la Banque, la Banque peut toujours déclarer l'opération non-conforme et appliquer ses recours intégralement, que le prêt soit clôturé ou non, si elle juge que son 'pas d'objection' ou aval ont été délivrés sur la base d'information incomplète, inexacte ou trompeuse fournie par l'Emprunteur, ou si les termes et conditions du contrat ont été substantiellement modifiés sans son accord.

6.9 La Banque peut en outre appliquer d'autres recours prévus par l'AF. Les recours peuvent aller jusqu'à l'annulation de l'ensemble du prêt, en plus de sanctions supplémentaires.

- 6.10 Application du principe de non-conformité dans le cadre de Systèmes de passation de marchés de l'Emprunteur:** Dans le cadre d'utilisation totale du Système de passation de marchés de l'Emprunteur, la Banque acceptera généralement le jugement de l'Emprunteur (Clause 7.2), à condition que les méthodes et procédures suivies par l'Emprunteur soient conformes à la législation nationale et que la Banque ne voit aucune mauvaise application intolérable de la Politique de l'Emprunteur.
- 6.11** Normalement, dans le cadre d'utilisation complète du Système de passation de marchés de l'Emprunteur, l'Autorité responsable des marchés publics effectue le contrôle, en plus de l'audit régulier effectué par l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques (SAI) conformément aux lois et règlements de la Banque et de l'Emprunteur. Les institutions de contrôle de l'Emprunteur sont donc appelées à effectuer des audits de marchés, financés dans le cadre du projet ou programme. En outre, l'Emprunteur est appelé à remettre des rapports d'audit de marché pour chaque projet où le Système de passation de marchés de l'Emprunteur est utilisé. La Banque examinera ces rapports et si elle identifie un cas de non-conformité, elle conserve son droit de procéder directement à une Revue indépendante des acquisitions (IPR) et d'appliquer les recours appropriés pour toute non-conformité dûment justifiée.
- 6.12 Lors de l'utilisation de PMP de tierces parties:** Le financeur principal sera chargé d'identifier et déclarer les non-conformités conformément à sa politique, règles et règlements en matière de passation de marchés. Le financeur principal est responsable d'informer les co-financeurs en temps utile de sa décision de déclarer la non-conformité. Concernant les pratiques répréhensibles, les bureaux d'enquête du financeur principal et les co-financeurs conviendront d'enquêter sur les pratiques répréhensibles dans le cadre d'un projet co-financé.

7. Mise en place de mécanismes de contrôle interne de projets

- 7.1** Le contrôle interne efficace de projets garantit que les ressources de projets sont mieux dirigées, surveillées et mesurées afin d'optimiser leur utilisation. Les conditions minimales de mise en place de mécanismes de contrôle interne sont examinées dans cette section.
- 7.2** Généralement, les mécanismes de contrôle interne englobent tout ce qui contrôle les risques pour le projet et son organisation. Il s'agit d'un processus qui vise à garantir la réalisation des objectifs du projet en termes d'efficacité et d'efficience opérationnelle, de fiabilité des rapports financiers et de conformité aux lois, règlements et politiques.
- 7.3** Par rapport aux transactions, le contrôle interne évoque les actions entreprises dans le cadre d'objectifs spécifiques. Par conséquent, l'exécution efficace des procédures de contrôle interne de projet, réduit la variation du processus, et conduit à des résultats plus prévisibles. Au niveau de l'organisation, les objectifs du contrôle interne concernent la fiabilité des rapports financiers, l'information en temps utile relative à la réalisation des objectifs opérationnels ou stratégiques et la conformité aux lois et règlements.
- 7.4** La mise en place de systèmes de contrôle de projets fait partie de la responsabilité d'administration du projet par l'Emprunteur. L'évaluation des mécanismes de contrôle interne des marchés de l'Emprunteur et de l'environnement général de

passation de marchés fait partie des évaluations du projet et de la capacité de passation de marchés de l'OE, qui est effectuée lors de la préparation et l'évaluation du projet.

- 7.5** Sur la base des résultats de l'évaluation du projet et de la capacité de l'OE, la Banque procédera à des discussions avec l'Emprunteur sur les systèmes de contrôle appropriés à établir pour le projet. Le contenu et les conditions ordinaires pour un bon système de contrôle interne pour l'OE est présenté dans **l'encadré 3**.

Encadré 3: Contenus essentiels et conditions nécessaires pour un bon système de contrôle interne de l'OE:

- Des procédures claires par écrit;
- Une autorité et responsabilité clairement définies;
- Une autorité et responsabilité clairement définies et une séparation des tâches;
- Des freins et des contrepoids pour assurer la légalité;
- Un respect des règles et des procédures;
- Une responsabilité financière; et
- Une gestion des dossiers.

- 7.6** Si nécessaire, on intègre les mesures appropriées de renforcement des capacités dans le Plan d'action de développement de passation des marchés (PDAP), et les ressources financières nécessaires seront associées au projet pour garantir des mécanismes adéquats et efficaces de contrôle interne pour l'Emprunteur et l'OE.

8. Surveillance de la conformité, performance et tenue des dossiers

- 8.1 Généralités :** Cette Section attire l'attention du personnel de l'Emprunteur et de la Banque aux aspects essentiels de la surveillance et l'évaluation pendant la mise en œuvre du projet. Selon le Manuel des opérations de la Banque, le Monitoring et Evaluation (M&E) est la surveillance continue ou périodique de la période de mise en œuvre du projet afin de s'assurer que les intrants, les livrables, les horaires de travail, les produits ciblés et toutes autres actions requises sont conformes au plan. M&E est un outil important de gestion qui devrait être une des principales activités de l'équipe de la Banque responsable de la gestion du projet. En substance, le suivi, la notification, et l'évaluation postérieure fournissent des informations importantes à la Banque et l'Emprunteur.
- 8.2** En général, les accords relatifs aux modalités spécifiques de monitoring du projet, des notifications et de l'évaluation postérieure et aux indicateurs spécifiques à utiliser sont convenus lors de la conception de projet, et finalisés lors de l'évaluation et les négociations de prêt décrits dans les REP et PP et incorporés à l'AF. Si l'Emprunteur ne s'y conforme pas cela peut conduire la Banque à appliquer des recours, comme déclarer l'opération non-conforme.
- 8.3** Cette section commencera par examiner les conditions nécessaires au monitoring et à l'évaluation postérieure de la Banque par rapport à l'Emprunteur. Ensuite elle présentera les modalités de suivi du M&E de la Banque mettant en évidence la mise en œuvre du plan d'action de développement de passation des marchés et le renforcement de capacité de l'OE dans le cadre de projets et programmes financés par la Banque. En conclusion, elle considère les éléments minimum à inclure aux documents de tenue de dossiers de l'Emprunteur.

- 8.4 Dispositifs de l’Emprunteur pour superviser la passation de marchés:**
L’Emprunteur conserve la responsabilité de mise en œuvre de projet dans le cadre d’une opération financée par la Banque y compris la gestion de l’opération de passation de marché conformément à la Politique de passation de marchés, au PP et aux autres conditions convenues, figurant à l’AF. Par conséquent, la Banque exige que l’Emprunteur supervise l’opération de passation de marchés pour veiller d’une part à la conformité et d’autre part à la mise en œuvre efficace de l’opération. Pour cette raison, l’Emprunteur doit s’organiser pour recueillir les données appropriées et disposer de documents et dossiers clairs sur le processus de passation de marché, depuis la planification jusqu’à l’achèvement de la gestion de contrat.
- 8.5** En général, deux indicateurs sont normalement utilisés dans la surveillance de passation de marchés dont ceux de la performance et la conformité (**Encadré 4**).

Encadré 4: Les deux types d’indicateurs de surveillance de la passation de marchés

- Les indicateurs de performance : Ils sont élaborés pour mesurer le changement qui se produit à la suite d’une activité entreprise dans le cadre du projet ou programme; et
- Les indicateurs de conformité : Ils sont conçus pour vérifier si les politiques, méthodes et procédures sont bien suivies lors de la mise en œuvre du projet.

- 8.6** Compte tenu de la nature du M&E, et de la distribution des responsabilités dans le cadre des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque, en accord avec la Banque, l’Emprunteur doit définir des indicateurs clés de performance et de conformité à cet effet et assurer une vérification et une supervision continues.
- 8.7 Supervision de la performance de la passation de marchés :** La supervision comprend généralement des éléments matériels, la qualité, le temps et le coût. Plusieurs indicateurs couramment utilisés, appuient la supervision de la performance de la passation de marchés. Par rapport au projet, les principaux indicateurs de la supervision sont des opérations relatives à l’attribution du contrat en temps utile appuyant la mise en œuvre du projet et la livraison des biens, travaux ou services de conseils tels que prévus dans le contrat en matière de qualité, délais et coûts (**Encadré 5**).

Encadré 5 : Indicateurs de performance de la passation de marchés pour la supervision de projets

- Ecart par rapport aux spécifications;
- Degrés d’assurance qualité;
- Bordereaux des prix du contrat lors de la mise en œuvre du projet;
- Variations du contrat;
- Temps d’exécution du contrat ;
- Processus de paiement;
- Réclamations;
- Incidents de fraude et de corruption; et
- Ampleur et qualité des plaintes.

- 8.8 Supervision de la conformité de la passation de marchés:** D'autre part, les données recueillies sont aussi utilisées pour vérifier la conformité. Les domaines suivants sont ceux où la conformité est habituellement supervisée (**Encadré 6**).

Encadré 6: Indicateurs de conformité de la passation de marchés pour la supervision de projets

- La méthode de passation de marchés;
- La publicité appropriée;
- Temps pour la préparation des soumissions;
- Utilisation de documents standards/ échantillons/ modèles;
- Procédures d'ouverture des offres;
- Temps pour l'évaluation des offres et l'attribution du contrat;
- Utilisation de la source unique / contrat direct;
- Attributions faites conformément aux critères et procédures énoncés;
- Paiements;
- Traitement des plaintes; et
- Autres domaines tels que les litiges relatifs aux contrats.

- 8.9** La supervision des transactions ou des groupes de transactions similaires dans le cadre du projet sera cependant également effectuée par des auditeurs indépendants s'appuyant sur des rapports nationaux d'audits pour leurs propres audits indépendants.

- 8.10 Rapports d'avancement des emprunteurs (QPR):** La préparation des rapports périodiques d'avancement, (généralement une fois par trimestre), est parmi les activités et les instruments les plus importants du M&E. Les rapports d'avancement reflètent les réalisations de la mise en œuvre. Les informations sont compilées et comparées au Plan de mise en œuvre du projet (PIP) et au Plan annuel de travail (AMP) du projet. La Banque exige que l'Emprunteur prépare les Rapports trimestriels d'avancement (QPRs) avec cette information. Ces rapports sont envoyés à la Banque. Les QPR constituent un apport majeur lors des missions de supervision.

- 8.11** L'Emprunteur s'appuiera généralement sur le PP pour surveiller l'avancement de l'exécution du projet et introduire les modifications nécessaires au Plan ou à la mise en œuvre. Ces modifications doivent être approuvées par la Banque.

- 8.12 Surveillance de la Banque lors de la supervision de la passation de marchés :** La Banque exerce sa surveillance fiduciaire par différents moyens : Les audits de passation de marchés pour les contrats conclus dans le cadre d'un système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS). Les revues antérieures et postérieures pour les contrats conclus dans le cadre du système de la Banque. Les rapports approuvés pour les contrats conclus dans le cadre de méthodes et procédures de passation de marchés (PMP) de tierces parties et les revues de projets de mi-parcours. En outre, la Banque peut aussi effectuer des revues spécifiques indépendantes pour vérifier la conformité et la performance des différents acteurs qui contribuent à la mise en œuvre du projet. La Banque peut en outre procéder à des examens spécialisés, comme la vérification matérielle de la performance jugée nécessaire pendant la mise en œuvre du projet. Dans le cas de projets à risque élevé comme ceux dont la conception est complexe, ou ceux avec de nombreux éléments géographiquement dispersés, des examens plus spécialisés peuvent être convenus, particulièrement conçus pour la surveillance et l'atténuation des risques de passation de marchés.

- 8.13 Surveillance de la mise en œuvre du Plan d'action de développement de passation des marchés (PDAP):** Le Plan d'action de développement de passation des marchés (PDAP) développé au sein du Rapport d'évaluation du système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPAR), et d'autres évaluations, identifie les actions à entreprendre pour atténuer les risques. Celles-ci doivent néanmoins être surveillées, et les modalités de surveillance convenues avec l'Emprunteur lors de la préparation et l'évaluation du projet, et finalisées lors des négociations du prêt, décrites dans le REP et le PP, et intégrées à l'AF.
- 8.14** Le Rapport d'évaluation du système de passation de marchés (BPAR) émet généralement le Plan d'action de développement de passation de marchés (PDAP) principalement mis en œuvre par les Emprunteurs dans le pays sous forme de réformes de passation de marchés, appuyées par la Banque et autres bailleurs de fonds. Ceci constitue un élément important de tout cadre du M&E. A toute mesure d'activité ou de renforcement de capacité correspond un indicateur dans le Plan d'action de développement de passation de marchés (PDAP) (**Encadré 7**). Leur exécution doit être suivie, supervisée et surveillée par l'Emprunteur, durant toute la période de mise en œuvre du projet pour les activités du M&E du Plan de développement de passation de marchés (PDAP) dans le cadre du projet ou programme.

Encadré 7: Plan de développement de passation de marchés (PDAP) et surveillance de la performance

Le PDAP se compose normalement de mesures et d'actions destinées à combler des déficiences spécifiques constatées lors du diagnostic pays (ou, en fonction des circonstances, de projet). Chaque activité devrait avoir un indicateur de surveillance qui, lors de la mise en œuvre, devrait déterminer si l'activité contribue à remédier à la déficience. Ces indicateurs se basent sur la performance et cherchent à déterminer si un objectif prévu est réalisé. Les indicateurs de performance mesurent le changement par opposition à la conformité. Par exemple, si un pays a un problème persistant de ponctualité des paiements dans le cadre de contrats, l'activité dans le PDAP pourrait inclure un changement systématique comme l'introduction d'un système IFMIS pour assurer le suivi et la surveillance des paiements. Dans ce cas particulier, l'objectif à réaliser est le paiement dans les délais (ou au moins une amélioration des délais).

- 8.15 Surveillance du développement de capacité de l'OE:** Dans certains cas, un PDAP peut aussi être instruit par le travail réalisé aux niveaux du projet (et du secteur) à travers la préparation de l'évaluation de passation de marchés par l'organe d'exécution (EAPA) en l'absence d'une évaluation complète et à jour d'un Rapport d'évaluation du système de passation de marchés (BPAR). Dans tous les cas, au niveau du projet, l'évaluation de passation de marchés par l'organe d'exécution (EAPA) qui analyse la capacité de l'OE, la conformité et la performance, identifie également les lacunes en matière de capacité de passation de marchés, et d'élaboration de mesures d'atténuation intégrés dans le projet.
- 8.16** La mise en œuvre de ces mesures de renforcement de capacité nécessite un monitoring actif. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'outil dynamique d'évaluation de risque de la Banque, PROCRA, qui comprend des rapports sur la passation de marchés de projet (PPR) et des revues indépendantes des acquisitions (IPR) lors de la mise en œuvre de projet, produit des résultats qui contribuent également à l'élaboration ou la mise à jour des plans d'action ultérieurs. En outre, le plan de développement de passation de marchés (PDAP) au pays peut également avoir des recommandations de projet ou de l'OE à considérer à cette étape. Chaque

activité de renforcement de capacité devrait avoir un indicateur de monitoring basé sur la performance pour identifier le moment où cette lacune particulière est comblée. Les recommandations présentées dans tous ces plans d'action doivent être régulièrement surveillés et l'avancement de l'exécution doit être évalué par rapport aux livrables spécifiques au projet. Une fois le plan d'action global du projet est adopté, la surveillance de sa mise en œuvre fait partie de la supervision régulière du projet pour améliorer la mise en œuvre du projet.

8.17 La surveillance de passation de marchés est un processus dynamique : Les risques liés à la passation de marchés et les mesures d'atténuation relatives sont identifiés lors de la préparation de projet. Ces mesures contre le risque peuvent être réajustés et convenus avec l'Emprunteur tout au long du projet au fur et à mesure que les circonstances évoluent. Les explications relatives à la surveillance continue sont fournies dans l'évaluation et gestion des risques liés à la passation de marchés de la Banque (PROCRA)¹⁰ et sont détaillées dans le Manuel. Les résultats des revues peuvent entraîner un ré-examen de l'évaluation du risque du projet. Cela peut également entraîner des ajustements des mesures d'atténuation de risque. Tout changement à cet égard doit être convenu avec l'Emprunteur et reflété à travers les révisions du PP.

8.18 Tenue des dossiers: La Banque exige que les Emprunteurs tiennent des archives de tous les documents relatifs à la passation de marchés et la gestion de contrat pendant un minimum de deux ans à compter de la date de clôture de l'AF. Si une plainte est déposée pendant le processus, les dossiers doivent être conservés plus longtemps ou jusqu'au règlement du différend.

8.19 En général, on attend de l'Emprunteur au moment de la mise en place des dispositions de la passation du marché d'établir des systèmes d'archivage de la procédure de passation de marché et de surveillance de la performance et la conformité qui se poursuivent tout au long de la vie du projet. Le système doit comprendre toute l'information de passation de marché relative au projet. La liste des principaux éléments de la liste des dossiers à conserver sont indiqués dans (**l'encadré 8**).

¹⁰ PROCRA – Evaluation et gestion des risques liés à la passation des marchés. Outil dynamique de mise en œuvre de la passation des marchés basée sur le risque avec optimisation de l'utilisation de fonds (VfM).

Encadré 8 : Liste des documents du processus de passation de marché à conserver par l’Emprunteur

- Une copie de l’avis général de passation de marché (GPN) publié pour le projet et toutes les reprises;
- Une copie de l’avis d’appel d’offre spécifique (SPN) et la liste de tous les prestataires de services;
- Une copie de l’annonce de pré-qualification, le questionnaire et le rapport d’évaluation de la pré-qualification;
- Le document d’appel d’offres (DAO) /demande de propositions (DP) ou demande de prix (RFQ) et toute les demandes de modification ou de clarification;
- Les procès verbaux et les documents relatifs à l’ouverture et la clôture des offres;
- Les copies de toutes les offres évaluées et toutes les clarifications demandées aux soumissionnaires et les réponses reçues;
- Le rapport d’évaluation avec la recommandation d’attribution;
- Les procès verbaux de toutes les réunions concernant la passation de marché y compris les réunions de pré-soumission et de négociation;
- Tous les documents approuvant et autorisant toutes les tâches de passation de marchés;
- Les copies des plaintes ou appels contre la procédure ou la recommandation d’attribution avec les détails de la résolution et la clôture;
- Des copies de tous les ‘pas d’objection’ de la Banque;
- Des copies des communications des soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs, consultants; et
- Les contrats attribués.

8.20 Aux étapes ultérieures du processus de passation de marchés, c’est à dire lors de la mise en œuvre, les documents suivants des activités, entre autres, doivent être conservés : les rapports d’évaluation de pré-qualification et les décisions de ne pas pré-qualifier certains soumissionnaires potentiels ; les documents d’appel d’offres et les annexes ajoutés ; des rapports de toutes les réunions préliminaires à l’appel d’offre ; Les rapports d’ouverture des offres/propositions ; les rapports d’évaluation finale des offres/propositions (avec le détail des raisons invoquées pour accepter ou rejeter chaque offre/proposition) ; des copies des offres/propositions, plaintes ou appels contre les procédures ou recommandations d’attribution ; une copie signée des contrats définitifs ; et toute avance payée et garanties d’exécution émises.

8.21 Les principaux éléments à inclure dans la liste des documents que l’Emprunteur doit maintenir comprenant les détails des contrats spécifiques relatifs à l’acquisition de biens, travaux services de conseils, sont présentés dans (**l’Encadré 9**).

Encadré 9 : Liste des documents spécifiques au contrat à conserver par l'Emprunteur

- Avis d'acceptation au fournisseur, entrepreneur / consultant;
- Contrat signé y compris les amendements;
- Tous les documents postérieurs à l'exécution du contrat relatifs à l'exécution des obligations contractuelles, par ex. photocopies des garanties d'exécution ou attestations de paiements anticipés;
- Procès verbaux des réunions relatives à la gestion de contrat, y compris les réunions de chantier;
- Toutes les attestations de livraison par les fournisseurs ou d'achèvement de travaux dans les cas de contrats de services ou travaux;
- Les copies des factures pour les biens et les attestations de paiement provisoire pour les travaux.
- Les copies des feuilles de calcul cumulatives attestant de la gestion de tous les paiements; et
- La correspondance entre l'Emprunteur et le fournisseur/entrepreneur/consultant.

9. Rôle de la supervision de la communauté

- 9.1** On reconnaît de plus en plus le rôle significatif des Organisations de la société civile (OSC) dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement visant une meilleure économie et efficacité et une meilleure transparence et équité. Le rôle significatif des OSC dans les opérations de développement est reflété tout au long du cycle du projet, de l'identification, de la préparation et de l'évaluation jusqu'à la mise en œuvre et la supervision.
- 9.2** La Politique de passation de marchés prévoit un rôle important à jouer par les OSC dans l'exercice de la surveillance des marchés publics exécutés par le gouvernement et ses agences. Ceci est particulièrement valable en cas de diffusion publique des opportunités et processus de marchés, des attributions de contrats, de mise en œuvre et d'information d'audit. En diffusant leurs points de vue par le biais des médias, les OSC rendent les personnes qui exécutent les marchés publics responsables de leurs actions et de leurs conséquences. C'est ainsi que la Politique de la Banque soutient et encourage les OSC locales à jouer le rôle de chien de garde en matière de transparence et de responsabilité de la procédure de passation de marchés.